

सार्वजनिक_खरिद_ऐन_२०६३

English title: Public Procurement Act, 2007

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६३ । ०९ । ३० । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २. सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७३ २०७३ । ०३ । ३० । ३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०६३ सालको ऐन नं.३६ । सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यवधि, प्रक्रिया तथा नरिणयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन, । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतस्पर्धा, स्वच्छता, इमान्दारीता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता प्रवर्द्धन गरी मतिव्ययी तथा वविकपूर्ण ढङ्गबाट सार्वजनिक खरिदको अधिकतम प्रतफल हासिल गर्न र सार्वजनिक निकायले नरिमाण कार्य गर्दा गराउँदा, मालसामान, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गरी उत्पादक, बकिरेता, आपूर्तिकर्ता, नरिमाण व्यवसायी वा सेवाप्रदायकलाई वनि भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चिती गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । प्रतनिधिसिभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतनिधिसिभाले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "खरिद" भन्नाले सार्वजनिक निकायले यस ऐन बमोजमि कुनै मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै नरिमाण कार्य गर्न वा गराउने कार्य सम्झनु पर्छ । (ख) "सार्वजनिक निकाय" भन्नाले देहायका निकाय सम्झनु पर्छ:- । (१) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७५ द्वारा संशोधित । संवैधानिक अङ्ग वा निकाय, अदालत, नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, वभिग वा सो अन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालय, । (२) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानून बमोजमि सार्वजनिक स्तरमा स्थापति वा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, नगिम, प्रतष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था, । (३) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण वा अधिकांश अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, ।

(४) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित भई मिति २०७४ । २ । ८ देखि प्रारम्भ भएको । स्थानीय तह, । (५) विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजमि गठित विकास समिति, । (६) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित संस्था, र । (७) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनी तोकेको अन्य संस्था । (ग) "मालसामान" भन्नाले चल वा अचल, पहिलो संशोधनद्वारा थप । सजीव वा नरिजीव जुनसुकै कसिमिको वस्तु सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो वस्तु आपूर्ति गर्ने कार्यको आनुषङ्गिक सेवा समेतलाई जनाउनेछ । (घ) "नरिमाण कार्य" भन्नाले कुनै संरचना वा कुनै कुराको नरिमाण गर्ने, पुनः नरिमाण गर्ने, भत्काउने, मर्मत सम्भार गर्ने वा जर्णिोद्धार गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित नरिमाण स्थल तयार गर्ने, खन्ने, ठड्याउने, बनाउने, उपकरण वा मालसामान जडान गर्ने, सजाउने, आदि जस्ता कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नक्शा बनाउने, प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने, भूउपग्रहीय फोटो खच्िने, भूकम्पीय परीक्षण गर्ने जस्ता नरिमाण कार्यको आनुषङ्गिक सेवा समेतलाई जनाउनेछ । (ङ) "परामर्श सेवा" भन्नाले कुनै अध्ययन, अनुसन्धान, सर्भेक्षण, डिजाइन, ड्रईङ, सुपरविक्षण, तालमि, परीक्षण गर्ने काम, सफ्टवेयरको विकास वा यस्तै प्रकृतिका अन्य बौद्धिक वा पेशागत सेवा सम्झनु पर्छ । (च) "अन्य सेवा" भन्नाले सवारी साधन, उपकरण वा मालसामान भाडामा लनि, ढुवानी गर्ने वा मालसामान मर्मत सम्भार गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (छ) "बोलपत्र" भन्नाले सार्वजनिक निकायले खरिदका लागि प्रकाशन गरेको सूचना अनुरूप सो निकायले तोकेको ढाँचामा बोलपत्रदाताले पेश गरेको मूल्य खुल्ने कागजात, प्रस्ताव वा दररेट सम्झनु पर्छ । (ज) "बोलपत्रदाता" भन्नाले खरिद कारबाहीमा भाग लनि बोलपत्र पेश गर्ने वा गर्न सक्ने कुनै व्यक्ती, फर्म, संस्था वा कम्पनी सम्झनु पर्छ । (झ) "बोलपत्र सम्बन्धी कागजात" भन्नाले बोलपत्रदाताले मूल्य वा प्रस्ताव वा दररेट भरी वा तयार गरी पेश गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने सम्बन्धित सार्वजनिक

नकियाले तयार गरेको लखित सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बोलपत्रदातालाई दिएको नर्देशन, स्पेसफिकिशन, नक्शा, डिजाइन, कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु (टर्मस अफ रेफरेन्स), कार्यतालिका, मूल्याङ्कनका आधार, परमाण सूची, सम्झौताका शर्तहरु र यसै अन्य कागजात समेतलाई जनाउनेछ । (ज) "खरदि सम्झौता" भन्नाले सार्वजनिक नकिया र आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकबीच दफा ५२ बमोजमि भएको खरदि सम्बन्धी सम्झौता सम्झनु पर्छ । (ट) "सार्वजनिक खरदि अनुगमन कार्यालय" भन्नाले दफा ६४ बमोजमि स्थापित सार्वजनिक खरदि अनुगमन कार्यालय सम्झनु पर्छ ।

(ठ) "अधिकार प्राप्त अधिकारी" भन्नाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि खरदि सम्बन्धी कार्य स्वीकृत गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारी सम्झनु पर्छ । (ड) "जमानत" भन्नाले कुनै काम टुङ्गो नलागेसम्म सुरक्षण बापत राखिएको सुरक्षण जमानत रकम (रटिन्सन मनी वा अर्नेष्ट मनी) सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बोलपत्र जमानत वा कार्यसम्पादन जमानत वा अन्य कुनै कारणले सुरक्षण राख्नु पर्नेमा सो बापत राखिएको रकम समेतलाई जनाउनेछ । (ढ) "वर्षिष परस्थिति" भन्नाले सुखा, अनावृष्टि, अतवृष्टि, भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक वा दैवी प्रकोप तथा पहिलो संशोधनद्वारा थप । महामारी वा आकस्मिक वा अप्रत्याशित वर्षिष कारणबाट सृजित परस्थिति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्व जस्ता परस्थिति समेत लाई जनाउनेछ । (ण) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित भई मिति २०७४ । २ । ८ देखि प्रारम्भ भएको । "स्थानीय तह" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजमि गठित गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्लासभा सम्झनु पर्छ । (त) "संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेञ्चर)" भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी कम्पनी वा फर्महरु मिली संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै दायित्व सहित कुनै काम गर्ने कार्यलाई जनाउनेछ । (थ) "एजेन्ट" भन्नाले कुनै स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ती, फर्म वा कम्पनीको एजेन्सी लिन व्यक्ती, फर्म वा कम्पनी सम्झनु पर्छ । (द) "एक तह माथिको अधिकारी" भन्नाले सरकारी नकिया तर्फ कार्यालय प्रमुखको हकमा क्षेत्रीय कार्यालय भएकोमा सो कार्यालयको प्रमुख र क्षेत्रीय कार्यालय नभएकोमा सम्बन्धित विभागको विभागीय प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुखको हकमा सम्बन्धित विभागको विभागीय प्रमुख, विभागीय प्रमुखको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोगको सचिव, सचिवको हकमा सम्बन्धित विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्री र संवैधानिक अङ्ग वा नकियाको सचिव वा प्रशासकीय प्रमुखको हकमा सम्बन्धित संवैधानिक अङ्ग वा नकियाको प्रमुख र अन्य सार्वजनिक नकियाको हकमा खरदि गर्ने नकियाभन्दा एक तह माथिको नकियाको प्रमुख र त्यस्तो नकिया नभएको अवस्थामा त्यस्तो सार्वजनिक नकियाको सञ्चालक समिति वा यसै अन्य नकिया सम्झनु पर्छ । (ध) "दातृ पक्ष" भन्नाले द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौताद्वारा नेपाल सरकारलाई ऋण वा अनुदानको रुपमा वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराउने कुनै विदेशी मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी संस्था सम्झनु पर्छ । (न) "राशन" भन्नाले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल वा नेपाल सरकारले तोकदिएको सरकारी कर्मचारी, अस्पतालका बरिामी, कारागारका थुनुवा र पशुपक्षी आदिको खानाका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तोकदिएको जनिसी सम्झनु पर्छ । (प) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । (फ) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप ।

"पूर्वाधार कम्पनी" भन्नाले प्रचलित नेपाल कानून बमोजमि नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापना भएको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड सम्झनु पर्छ । ३. यस ऐन बमोजमि खरदि गर्नु पर्ने : (१) सार्वजनिक नकियाले खरदि गर्दा यस ऐन बमोजमिको कार्यवधि पूरा गरी खरदि गर्नुपर्नेछ । (१क) पहिलो संशोधनद्वारा थप । प्रचलित कानून बमोजमि दर्ता भएको संस्थाको सरकारी कोष प्रयोग गरी खरदि गर्दा सो हदसम्म यस ऐन बमोजमिको कार्यवधि पूरा गरी खरदि गर्नुपर्नेछ । (२) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । उपदफा (१) र (१क) को प्रतिकूल हुने गरी गरिएको खरदि बदर तथा अमान्य हुनेछ । परिच्छेद-२ । खरदि कार्यको जमिमेवारी र खरदि विधिसम्बन्धी व्यवस्था । ४. मालसामान, निर्माण कार्य र सेवाको विवरण तयार गर्नु पर्ने : (१) सार्वजनिक नकियाले मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा खरदि गर्नु अघित्यस सम्बन्धी स्पेसफिकिशन, योजना, नक्शा, डिजाइन, वर्षिष आवश्यकता वा अन्य विवरणहरु तयार गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको विवरण तयार गर्दा त्यस्ता मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवाको सम्बद्ध वस्तुगत प्रावधिक तथा गुणस्तरजन्य वर्षिषता र कामको आधारमा तयार गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमि विवरण तयार गर्दा मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवाको वर्षिषताहरु स्पष्टरुपमा बुझिने गरी उल्लेख गर्ने अर्को कुनै उपाय नभएको अवस्थामा बाहेक कुनै खास ब्रान्ड, ट्रेडमार्क, नाम, पेटेन्ट, डिजाइन, प्रकार, उत्पत्ति वा उत्पादकको नाम उल्लेख गर्न सकिने छैन । तर त्यसरी उल्लेख नगरी नहुने अवस्थामा कुनै खास ब्रान्ड, ट्रेडमार्क, नाम, पेटेन्ट, डिजाइन, प्रकार, उत्पत्ति वा उत्पादकको नाम उल्लेख गरी "सो सरह" भन्ने शब्दहरु उल्लेख गर्न सकिनेछ । (४) बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजातमा मालसामान वा निर्माण कार्य वा अन्य सेवाको प्रावधिक वा गुणस्तरजन्य वर्षिषताहरुको विवरण र परीक्षण (टेस्टिङ), मार्कडि, प्याकेजिङ, लेबलडि वा पुष्टीकरणको प्रमाणपत्र (कनफर्मटि सर्टिफिकेट) सम्बन्धी आधार वा सङ्केत वा शब्दावली उल्लेख गर्दा त्यस्तो मालसामान वा निर्माण कार्य वा अन्य सेवाको कामसँग असम्बद्ध हुने योग्य बोलपत्रदातालाई खरदि प्रक्रियामा सहभागी हुन कुनै कसिमिले बाधा पुर्‍याउने वा औचित्य बना प्रतस्पर्धालाई सीमति गर्ने गरी विवरण, आधार, सङ्केत वा शब्दावली उल्लेख गर्न सकिने छैन । ५. लागत अनुमान तयार गर्नु पर्ने : (१) सार्वजनिक नकियाले कुनै पन खरदिको लागि तोकिए बमोजमि लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेछ । तर पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । निर्माण कार्यको हकमा बाहेक एक लाख रुपैयाँसम्मको खरदि

गर्न लागत अनुमान गर्नुपर्ने छैन । (२) सार्वजनिक निकायले उपदफा (१) बमोजमि तयार भएको लागत अनुमान तोकिए बमोजमि अद्यावधकि गरी राख्नुपर्नेछ । ५क. स्वीकृत गर्नु पर्ने : पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१) सार्वजनिक निकायले दफा ४ बमोजमिको विवरण र दफा ५ बमोजमिको लागत अनुमान तोकिए बमोजमि स्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।

(२) दफा ४ बमोजमिको विवरण र दफा ५ बमोजमिको लागत अनुमान तोकिए बमोजमिको विशेष कारण परी संशोधन गर्नुपरेमा बाहेक एकपटक स्वीकृत भएको डिजाइन वा लागत अनुमानमा संशोधन गर्नुपर्दा त्यस्तो संशोधन शुरुको लागत अङ्कमा पच्चीस प्रतिशत भन्दा बढी फरक परेमा वा त्रुटिपूर्ण डिजाइन गरेको वा अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरेको कारणले खरिद कार्य प्रभावित भएमा त्यस्तो डिजाइन वा लागत अनुमान तयार, जाँच वा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारी र सो कार्यमा संलग्न परामर्शदाता प्रचलित कानून बमोजमि कारबाहीको भागदार हुनेछ । ६. खरिद योजना तयार गर्नु पर्ने : सार्वजनिक निकायले तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा तोकिए बमोजमि खरिदको गुरु योजना (मास्टर प्रोक्युरमेन्ट प्लान) र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्नेछ । ६क. मौजुदा सूची तयार गर्नु पर्ने : पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१) प्रत्येक सार्वजनिक निकायले दफा ३० को उपदफा (६), दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र दफा ४६ बमोजमि गरि खरिदको लागि खरिदको प्रकृतिको अनुसार आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, गैर सरकारी संस्था वा सेवा प्रदायकको दफा १० को उपदफा (२) बमोजमिको योग्यताको आधारमा छुट्टाछुट्टै सूची तयार गर्नुपर्नेछ । (२) कुनै आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, गैरसरकारी संस्था वा सेवा प्रदायकले उपदफा (१) बमोजमिको सूचीमा समावेश हुन चाहेमा तोकिएको कागजात सहित सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा नविदन दनुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको मौजुदा सूची अद्यावधकि गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको हुनेछ । (४) उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, गैरसरकारी संस्था वा सेवा प्रदायकले सूची अद्यावधकि गर्न प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित निकायमा नविदन दनुपर्नेछ । (५) मौजुदा सूची सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ७. खरिद कार्यको जिम्मेवारी : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) यस ऐन बमोजमिको कार्यवधि पूरा गरी खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखको हुनेछ । (२) सार्वजनिक निकायले उपदफा (१) बमोजमि खरिद सम्बन्धी कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको योग्यता भएको र खरिद कार्य सम्बन्धी ज्ञान भएको वा तालिम प्राप्त गरेको कर्मचारीबाट गराउनुपर्नेछ । (३) सार्वजनिक निकायले देहायको काम गर्नको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा झिकिएको । खरिद सम्बन्धी कार्यबोझ र कार्य प्रकृतिको आधारमा छुट्टै महाशाखा, शाखा वा एकाइको स्थापना गरी खरिद अधिकारी तोकनुपर्नेछ:- । (क) खरिद योजना तयार गर्ने, ।

(ख) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको नमूना बोलपत्र सम्बन्धी कागजात (स्ट्याण्डर्ड बडिडि डकुमेन्ट), नमूना पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात (स्ट्याण्डर्ड प्रक्वालिफिकेशन डकुमेन्ट), नमूना खरिद सम्झौता सम्बन्धी कागजात (स्ट्याण्डर्ड कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट) मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा झिकिएको । सारभूत रुपमा फरक नपर्ने गरी आवश्यकता अनुसार पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात र खरिद सम्झौता सम्बन्धी कागजात तयार गर्ने, । (ग) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको नमूना प्रस्ताव माग सम्बन्धी कागजात (स्ट्याण्डर्ड रक्वेस्ट फर प्रपोजल) मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा झिकिएको । सारभूत रुपमा फरक नपर्ने गरी आवश्यकता अनुसार परामर्श सेवाको प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात तयार गर्ने, । (घ) खरिद सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्ने, । (ङ) पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात वितरण गर्ने वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात पठाउने, । (च) पूर्व योग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव प्राप्त गर्ने र त्यसलाई सुरक्षित तरिकाले राख्ने, । (छ) पर्न आएका पूर्व योग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव मूल्याङ्कनको लागि मूल्याङ्कन समितिमा पेश गर्ने र मूल्याङ्कित बोलपत्र स्वीकृतको लागि पेश गर्ने, । (ज) पूर्व योग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव स्वीकृतको सूचना दनि, । (झ) कार्य सम्पादन जमानत लनि र त्यसको परीक्षण गरी सुरक्षित तरिकाले राख्ने, । (ञ) खरिद गरेको मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने गराउने, । (ट) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले माग गरेको जानकारी र कागजात उपलब्ध गराउने, र । (ठ) तोकिएको अन्य कार्य गर्ने । (४) उपदफा (३) बमोजमिको काम गर्दा वा गराउँदा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । खरिद महाशाखा, शाखा वा एकाइको जिम्मेवारी तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखको स्वीकृत लिई गर्नुपर्नेछ । (५) पहिलो संशोधनद्वारा थप । उपदफा (३) बमोजमि स्थापना भएको खरिद महाशाखा, शाखा वा एकाइको प्रमुखको काम, कर्तव्य तथा अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । (६) पहिलो संशोधनद्वारा थप । यस ऐन बमोजमि गरिएको खरिद सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न गराउन नियमित रुपमा सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा गुणस्तर नियन्त्रण गरी वा गराई निर्धारित समयमा कार्य सम्पन्न हुने सुनिश्चितता गर्नु सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ । ८. खरिद विधि छिन्नौट गर्नु पर्ने : (१) सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा तोकिए बमोजमिको अवस्था र खरिद मूल्यको आधारमा देहायको कुनै एक विधि अपनाई खरिद गर्नुपर्नेछ । (क) मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवा खरिद गर्दा :- । (१) अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खुल्ला बोलपत्र आह्वान गरी, । (२) राष्ट्रिय स्तरमा खुल्ला बोलपत्र

आह्वान गरी, । (३) सलिबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरी, । (४) सोझै खरदि गरी, ।

(५) उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराई, । (६) अमानतबाट । (७) पहिलो संशोधनद्वारा थप । एकमुष्ट दर वधिबाट, । स्पष्टीकरण : यस उपखण्डको प्रयोजनको लागि "एकमुष्ट दर वधिबाट" भन्नाले प्रत्येक इकाईको परिमाण र लागत अनुमानको कुल अङ्क भन्दा के कतिघटी वा बढी प्रतशितमा काम गर्ने हो सो कबोल गरी बोलपत्र पेश गर्ने वधिसमझनु पर्छ । (८) पहिलो संशोधनद्वारा थप । उत्पादक वा अधिकृत बकिरेताद्वारा निर्धारित दरमा (क्याटलग सपडि) खरदि गर्ने वधिबाट, । स्पष्टीकरण : यस उपखण्डको प्रयोजनको लागि "उत्पादक वा अधिकृत बकिरेताद्वारा निर्धारित दरमा (क्याटलग सपडि) खरदि गर्ने वधिबाट" भन्नाले कुनै मालसामान निर्माण गर्ने कम्पनीले उत्पादनको वशिषता, गुणस्तर सुवधिका आधारमा तय गरेको बकिरी मूल्य सम्बन्धति आधारमा तय गरेका बकिरी मूल्य सम्बन्धति कम्पनीको वेबसाइट वा कागजात (ब्रोसर) मा सार्वजनिक गरेपछि समान स्तरको मालसामान उत्पादन गर्ने कम्पनीले तोकेको मूल्यमा प्रतस्पर्धा गराई खरदि वधिसमझनु पर्छ । * (९) पहिलो संशोधनद्वारा थप । सीमति बोलपत्रदाताले भाग लनि (लमिटिड टेण्डरडि) खरदि वधिबाट, । स्पष्टीकरण: यस उपखण्डको प्रयोजनको लागि "सीमति बोलपत्रदाताले भाग लनि (लमिटिड टेण्डरडि) खरदि वधिबाट" भन्नाले कुनै मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा खरदिमा सीमति उत्पादक, आपूर्तकिर्ता वा सेवा प्रदायक मात्र भएमा त्यस्तो उत्पादक, आपूर्तकिर्ता वा सेवा प्रदायकबीच मात्र प्रतस्पर्धा गराई गरनि खरदि वधिसमझनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१०) नयाँ लनि पुरानो दनि (बाई ब्याक मेथड) खरदि वधिबाट, । स्पष्टीकरण: यस उपखण्डको प्रयोजनको लागि "नयाँ लनि पुरानो दनि (बाई ब्याक मेथड) खरदि वधिबाट" भन्नाले नश्चिति समय पछि औचित्यहीन हुने वा जनस्वास्थ्य वा वातावरणको दृष्टिले ललाम गर्न वा भण्डारण गरी राख्न नमिल्ने वा प्रयोग गर्न नहुने अवस्थाका मालसामान वा मेसिनरी औजार तोकिए बमोजमि मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धति उत्पादक वा आपूर्तकिर्तालाई फर्ति दई नयाँ लनि वधिसमझनु पर्छ । (ख) परामर्श सेवा खरदि गर्नु पर्दा :- । (१) प्रतस्पर्धात्मक प्रस्ताव माग गरी, । (२) सोझै वार्ताबाट । (२) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि खरदि गर्दा प्रतस्पर्धा सीमति हुने गरी टुक्रा टुक्रा पारी खरदि गर्नु हुँदैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (३) उपदफा (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (७), (८), (९) र (१०) बमोजमिका खरदि वधिसमन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ९. खुल्ला रुपमा बोलपत्र आह्वान गरी खरदि गर्नु पर्ने : यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक सार्वजनिक निकायले कुनै खरदि गर्नु पर्दा सम्भव भएसम्म खुल्ला रुपमा बोलपत्र आह्वान गरी गर्नुपर्नेछ र योग्य बोलपत्रदातालाई त्यस्तो खरदि प्रक्रियामा सहभागी हुन वनि भेदभाव समान अवसर प्रदान गर्नुपर्नेछ । १०. बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको योग्यता : (१) बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले खरदि सम्झौता प्राप्त गर्न देहाय बमोजमिको योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्नेछ :- ।

(क) बोलपत्रदाताले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित योग्यताका आधार वा खरदिको लागि पूर्व योग्यता निर्धारणको कारबाही चलाइएकोमा पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित योग्यताका आधार, र । (ख) प्रस्तावदाताले प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित योग्यताका आधार । (२) उपदफा (१) बमोजमि बोलपत्र सम्बन्धी कागजात वा प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा योग्यताका आधार उल्लेख गर्दा पेशागत र प्रावधिक योग्यता, उपकरणको उपलब्धता, वगितको कार्य सम्पादन, बकिरीपछिको सेवाको व्यवस्था, जगेडा पार्टपुरजाको उपलब्धता, कानूनी सक्षमता, वत्तीय स्रोत र अवस्था, पेशागत कसूर गरे बापतको सजाय र यस्तै अन्य आधारहरू उल्लेख गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि आधार उल्लेख गर्दा कुनै खास वर्गका निर्माण व्यवसायी, आपूर्तकिर्ता, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकले मात्र भाग लनि पाउने वा कुनै खास वर्गका निर्माण व्यवसायी, आपूर्तकिर्ता, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकले भाग लनि नपाउने व्यवस्था गर्न सकिने छैन । (४) बोलपत्र, पूर्व योग्यताको प्रस्ताव र परामर्श सेवाको प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा क्रमशः बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात र प्रस्ताव माग सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित आधार बमोजमि मात्र मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ र त्यस्ता आधारहरू कुनै भेदभाव वनि सबै बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदातालाई समान रुपले लागू हुने छन् । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि योग्यता आवश्यक पर्ने भनी सार्वजनिक निकायबाट नश्चिति गरिएका निर्माण कार्यमा बाहेक दुई करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भन्दा कम लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य खरदिमा योग्यता निर्धारण गरिने छैन । (६) बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले पेश गरेको योग्यता सम्बन्धी विवरण तथ्यगत रुपमा झुट्टा वा सारभूत रुपमा अपूरो भएको पाइएमा सार्वजनिक निकायले कुनै पनि समयमा त्यस्तो बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदातालाई अयोग्य ठहराउन सक्नेछ । तर सानातनि तुरुटि भएको अवस्थामा सम्बन्धति बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताबाट सो सम्बन्धी जानकारी माग गरी सच्याउन सकिनेछ । परिच्छेद-३ । बोलपत्र सम्बन्धी व्यवस्था । ११. बोलपत्रका प्रक्रिया र चरण : (१) बोलपत्रद्वारा खरदि गर्नु पर्दा देहाय बमोजमिको प्रक्रिया अपनाई बोलपत्र आह्वान गर्न सकिनेछ :- । (क) पूर्व योग्यता निर्धारण गरी खुल्ला रुपमा बोलपत्र आह्वान गर्ने, । (ख) पूर्व योग्यता निर्धारण नगरी खुल्ला रुपमा बोलपत्र आह्वान गर्ने । (२) खुल्ला रुपमा आह्वान गरिने बोलपत्र एक वा दुई चरणमा आह्वान गर्न सकिनेछ । (३) दफा २८ को उपदफा (१) मा उल्लिखित अवस्थामा बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्दा दुई चरणमा आह्वान गर्न सकिनेछ ।

१२. पूर्व योग्यता निर्धारण गर्नु पर्ने : (१) सार्वजनिक खरदि अनुगमन कार्यालयले समय समयमा ठूला र जटिल भनी निर्धारण गरेको निर्माण कार्य गर्न वा

औद्योगिक प्लान्ट जस्ता उच्च मूल्यका मालसामान खरिद गर्न वा योग्य बोलपत्रदाताको पहिचान गर्न सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आह्वान गर्नु अघि पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात तयार गरी पूर्व योग्यता निर्धारणको लागि प्रस्ताव पेश गर्न सार्वजनिक रुपमा आह्वान गर्नुपर्नेछ । (२) सार्वजनिक निकायले उचित ठानेमा अन्य खरिदको लागि समेत पूर्व योग्यता निर्धारण गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजातमा पूर्व योग्यताको लागि आवश्यक पर्ने योग्यताका आधार, प्रस्ताव तयार गर्ने र पेश गर्ने तरिका उल्लेख गर्नुपर्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्न आवश्यक पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात माग गर्ने सबै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थालाई सार्वजनिक निकायले त्यस्तो कागजात तोकिए बमोजिम दिनुपर्नेछ । (५) योग्य आवेदकको छनौट उपदफा (३) मा उल्लिखित योग्यताको आधारमा गर्नुपर्नेछ । यसरी छनौट भएका आवेदकको सूची सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गरी सबै आवेदकलाई पठाउनुपर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिमको सूचना दिएको तीस दिनभित्र पूर्व योग्यताको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको कुनै आवेदकले नजिको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको कारणको जानकारी माग गरेमा नजिलाले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले त्यस्तो जानकारी दिनुपर्नेछ । (७) पूर्व योग्यताका शर्त तथा सोको निर्धारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १३. बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्नु पर्ने : (१) सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आह्वान गर्नु अघि बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा देहायका कुराहरु उल्लेख गर्नुपर्नेछ :- । (क) खरिदको प्रकृति, खरिद गर्न लाग्ने समयावधिति तथा सोको प्रावधिकि स्पेसिफिकिसन, । (ख) पूर्व योग्यता निर्धारण नगरी बोलपत्र आह्वान भएको भए बोलपत्रदाताको दफा १० बमोजिमको योग्यताका आधारहरु, । (ग) स्थलगत नरीक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था भए सो सम्बन्धी जानकारी, । (घ) बोलपत्र पेश गर्नु अघि कुनै बैठक गर्नुपर्ने भए त्यस्तो बैठक सम्बन्धी जानकारी, । (ङ) बोलपत्र तयार गर्ने र पेश गर्ने निर्देशन, बोलपत्र पेश गर्ने स्थान, बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति र समय तथा बोलपत्र खोल्ने मिति, समय र स्थान, । (च) मूल्यको संरचना (कम्पोनेन्ट अफ प्राइस), बोलङ्कको लागि उल्लेख गर्न सकिने मुद्रा वा मुद्राहरु, बोलपत्र तुलना गर्न प्रयोग गरिने मुद्रा र सम्बद्ध वनिमिय दरको आधार र सोको मिति, । (छ) बोलपत्र मूल्याङ्कन र बोलपत्रदाताको छनौट गर्ने आधार र तरिका, । (ज) स्वदेशी मालसामान र स्थानीय निर्माण व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिने भए सो सम्बन्धी व्यवस्था, । (झ) मालसामान वा निर्माण कार्यको छुट्टाछुट्टै समूह र प्याकेज बनाई खरिद गर्नुपर्ने भए त्यस्तो समूह र प्याकेज र सोको मूल्याङ्कन गर्ने तरिका, ।

(ज) प्रावधिकि स्पेसिफिकिसनको विकल्पको प्रस्ताव समेत माग गरिएको अवस्थामा त्यस्तो विकल्प मूल्याङ्कन गर्ने तरिका, । (ट) खरिद गरिने मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवाको कुनै अंशको लागि मात्र पनबोलपत्र पेश गर्न पाइने भए त्यस्तो अंश वा अंशहरुको विवरण, । (ठ) बोलपत्र मान्य हुने अवधि, । (ड) बोलपत्र, कार्यसम्पादन वा अन्य आवश्यक कुराको लागि दिनुपर्ने जमानतको रकम, कसिमि, मान्य ढाँचा र मान्य अवधि (भेलडिटी परियिड), । (ढ) बोलपत्र जमानत माग भएकोमा सो जमानतको अवधि बोलपत्र मान्य हुने अवधिभन्दा तीस दिन बढी अवधिको हुनुपर्ने व्यवस्था, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ढ१) बोलपत्रदाताको लागत अनुमानभन्दा पन्ध्र प्रतिशतसम्म कम अङ्क कबुल गरेमा कबुल अङ्कको पाँच प्रतिशत र लागत अनुमानको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी घटेर कबुल गरेको अवस्थामा पन्ध्र प्रतिशत भन्दा जति रकमले घन्टी कबुल गरेको छ सोको पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम कबुल अङ्कको पाँच प्रतिशतमा थप गरी कार्यसम्पादन जमानत राख्नु पर्ने कुरा, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ढ२) बोलपत्रदाताले कुनै सार्वजनिक निकायमा बोलपत्र दाँदा वा सम्झौता गर्दा पेश गरेको आर्थिक र प्रावधिकि विवरण, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ढ३) बोलपत्रदाताले कुनै सार्वजनिक निकायसँग सम्झौता गरी कुनै कार्य प्रारम्भ गरेको भए त्यस्तो निकाय, कामको विवरण, सम्झौताको रकम र कार्य प्रगतिको विवरण, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ढ४) खण्ड (ढ३) बमोजिम कार्य प्रारम्भ गरेको अवस्थामा दफा ७ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) मा उल्लिखित कागजातमा उल्लेख भए बमोजिम कुनै सार्वजनिक निकायमा प्रयोगमा रहेको बोलपत्रदाताको । प्रावधिकि क्षमता त्यस्तो निकायलाई आवश्यक पर्ने हदसम्म त्यस्तो बोलपत्रदाताको प्रावधिकि क्षमता थप कार्यको लागि गणना नहुने कुरा, । (ण) दफा ५२ बमोजिमको खरिद सम्झौताका शर्तहरु र सो सम्झौता लागू हुने तरिका, । (त) स्वार्थ बाझनि (कन्फ्लिक्ट अफ ईन्टरेस्ट) भएमा बोलपत्र उपर कारबाही नहुने वा जालसाजी वा भ्रष्टाचार गरेमा हुने कानूनी कारबाही सम्बन्धी जानकारी, । (थ) सार्वजनिक निकायले बोलपत्र सम्बन्धी कारबाही गर्दा गरेको त्रुटि वा नरिणय वरिद्ध पुनरावलोकनका लागि बोलपत्रदाताले नविदन दिन सक्ने व्यवस्था, । (द) प्रावधिकि क्षमतालाई प्रमाणित गर्ने कागजात तथा आर्थिक प्रस्ताव (बोल अङ्क) एउटै खाममा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था, र । (ध) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पूर्व योग्यता वा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गर्नु पर्ने भनी निर्धारण गरेका विषयहरु । (३) बोलपत्र आह्वानको सूचना बमोजिम बोलपत्र सम्बन्धी कागजात माग गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई र खरिद कारबाहीमा भाग लिन पूर्व योग्यता आवश्यक पर्ने भएमा पूर्व योग्यता हासिल गरी त्यस्तो कागजात माग गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई सार्वजनिक निकायले तोकिए बमोजिमको दस्तुर लई बोलपत्र सम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

१४. बोलपत्र आह्वान : (१) बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ र

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा समेत प्रकाशन गर्न सकिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचना केन्द्रीय स्तरको सार्वजनिक निकायको हकमा सो निकाय वा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेब साइटमा राख्नु पर्नेछ र जिल्ला स्तरीय सार्वजनिक निकायको हकमा त्यस्तो सूचना सो निकाय वा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेब साइटमा राख्न सकिन्छ । (३) बोलपत्र वा पूर्व योग्यताको प्रस्ताव आह्वानको सूचनामा देहायका कुराहरु खुलाउनु पर्नेछ :- । (क) बोलपत्र आह्वान गर्ने सार्वजनिक निकायको नाम र ठेगाना, । (ख) खरिद कार्यको प्रकृति र समय सीमा, मालसामान आपूर्ति गर्नु पर्ने, सेवा प्रदान गर्नु पर्ने वा निर्माण कार्य गर्नु पर्ने स्थान, । (ग) बोलपत्र जमानत आवश्यक पर्ने भए सोको रकम र मान्य अवधि, । (घ) बोलपत्र जमानत आवश्यक पर्ने भए बोलपत्रको मान्य हुने अवधि, । (ङ) बोलपत्र सम्बन्धी कागजात वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात पाइने स्थान, प्राप्त गर्ने तरिका र सो बापत लाग्ने दस्तुर, । (च) बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने वा पठाउने स्थान, तरिका, अन्तिम मिति र समय, । (छ) बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी प्रस्ताव खोल्ने मिति, समय, स्थान र बोलपत्र खोल्ने समयमा बोलपत्रदाता वा नजिको अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्ने कुरा, र । (ज) तोकिए बमोजिमका अन्य कुराहरु । (४) उपदफा (१) बमोजिमको सूचना प्रकाशन गर्दा राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा तीस दिन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा पैंतालीस दिनको अवधि दिनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४क) दफा २६ को उपदफा (५) बमोजिमको अवस्था बाहेक उपदफा (४) बमोजिम बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न दिएको अवधिभित्र कुनै बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी प्रस्ताव नपरेमा वा परे पनि सारिभूत रुपमा प्रभावग्राही नभई पुनः बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वान गर्नु परेमा सार्वजनिक निकायले आवश्यकता अनुसार राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी प्रस्तावको हकमा कम्तीमा पन्ध्र दिन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी प्रस्तावको हकमा कम्तीमा एकाइस दिनको समयावधि दिई पुनः बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारण प्रस्ताव आह्वान गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४ख) उपदफा (४क) बमोजिम दिएको अवधिभित्र पनि कुनै बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी प्रस्ताव नपरेमा वा परे पनि सारिभूत रुपमा प्रभावशाली नभएमा र तत्काल खरिद नगरे सार्वजनिक निकायलाई हानी नोक्सानी हुने वा सो निकायको कुनै काम रोकनि भएमा सार्वजनिक निकायले त्यसको औचित्य खुलाई राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी प्रस्तावको हकमा एक तह माथिको अधिकारीको स्वीकृति लिई सात दिनसम्मको अवधि दिई पुनः बोलपत्र आह्वान गरी वा दफा ८ बमोजिम कुनै खरिद विधि छिनीट गरी सोही प्रकृया अनुरूप खरिद गर्न सक्नेछ ।

(५) उपदफा (३) को खण्ड (ङ) बमोजिम बोलपत्र सम्बन्धी कागजात वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात पाइने स्थान खुलाउँदा दुई वा दुईभन्दा बढी सार्वजनिक निकायमा त्यस्तो कागजात पाइने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (३) को खण्ड (च) बमोजिम बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने वा पठाउने स्थान खुलाउँदा एउटै सार्वजनिक निकायमा मात्र पेश गर्ने वा पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न वा पठाउनको लागि कुनै सार्वजनिक निकाय, बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले सुरक्षा माग गरेमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनिवार्यरुपमा सुरक्षाको व्यवस्था तुरुन्त मिलाई दिनु पर्नेछ । (८) सार्वजनिक निकायले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र माफत गर्ने खरिदमा नेपाली उद्यमी तथा व्यवसायीलाई तोकिए बमोजिम घरेलु प्राथमिकता (डोमेस्टिक प्रेफरेन्स) दिन सक्नेछ र यसरी घरेलु प्राथमिकता दिन भएमा सो कुरा बोलपत्र आह्वानको सूचना र बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । तर राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको माध्यमबाट हुने निर्माण कार्यको खरिदमा तोकिएको लागत अनुमानसम्म स्वदेशी बोलपत्रदाता बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्न सकिन्छ । (९) वदेशी बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेश गर्दा नेपाल राज्यमा आफ्नो कुनै एजेन्ट नयुक्त गरे वा नगरेको कुरा खुलाउनु पर्नेछ । (१०) उपदफा (९) बमोजिम एजेन्ट नयुक्त गरेको भए बोलपत्र पेश गर्दा एजेन्टको सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमको विवरण समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (११) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक निर्माण कार्य खरिदको हकमा वदेशी बोलपत्रदाताले स्वदेशी निर्माण व्यवसायीसँग संयुक्त उपक्रम गरेमा त्यस्तो वदेशी बोलपत्रदातालाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ । १५. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र : (१) यस ऐन बमोजिम बोलपत्र आह्वान गर्दा देहायका अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्नेछ :- । (क) सार्वजनिक निकायको माग अनुरूपको मालसामान वा निर्माण कार्य प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा नेपाल राज्यभित्रका एकभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताबाट प्राप्त नभएमा, । (ख) मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवा खरिदका लागि राष्ट्रियस्तरमा बोलपत्र आह्वान गर्दा कुनै बोलपत्र नपरी बदिशबाट प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा, । (ग) दातृपक्षसँग भएको सम्झौता बमोजिम वैदेशिक सहायता स्रोतबाट वदेशी मालसामान वा निर्माण कार्य खरिद गर्नु पर्ने भएमा, । (घ) विशेष तथा जटिल किसिमको मालसामान वा निर्माण कार्य भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रबाट खरिद गर्नु पर्ने भनी सार्वजनिक निकायले प्रमाणित गरेकोमा । (२) यस दफा बमोजिमको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना अंग्रेजी भाषामा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी सबै कागजात अंग्रेजी भाषामा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना दफा १४ को उपदफा (२) बमोजिमको वेब साइटमा राख्नु पर्नेछ ।

१६. बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजातमा भएको द्विविधा बारेको जानकारी : (१) बोलपत्र सम्बन्धी कागजात वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित कुनै कुरामा द्विविधा भई सो सम्बन्धमा स्पष्ट गर्न त्यस्ता कागजातमा उल्लेख भएको समयावधिभित्र कुनै बोलपत्रदाताले अनुरोध गरेमा सार्वजनिक निकायले बोलपत्र पेश गर्ने वा पूर्व योग्यताको प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तमि म्याद समाप्त हुनु अगावै त्यस्तो कुराको जानकारी सबै बोलपत्रदातालाई दनु पर्नेछ । (२) सार्वजनिक निकायले उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी र बोलपत्र सम्बन्धी कागजात वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजातमा कुनै हेरफेर गरेको भए त्यस्तो हेरफेर सम्बन्धी जानकारी खरिद कारबाहीमा सहभागी भएका सबै बोलपत्रदातालाई नजिले बोलपत्र पेश गर्दा वा पूर्व योग्यताको प्रस्ताव तयार गर्दा त्यस्तो हेरफेर उपर समेत विचार गर्न समय पाउने गरी दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको कार्यको लागि बोलपत्रदातालाई थप समय दनि आवश्यक भएमा सार्वजनिक निकायले बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तमि अवधि बिटाउन सक्नेछ । १७. बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तमि अवधि : सार्वजनिक निकायले बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तमि मिति र समय निर्धारण गर्दा दफा १४ को पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । उपदफा (४), (४क) वा (४ख) बमोजिमको अवधि निघटने गरी र त्यस्तो बोलपत्र वा प्रस्ताव तयार गर्न वा पेश गर्न बोलपत्रदाताले पर्याप्त समय पाउने गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ । १८. बोलपत्र पेश गर्ने तरिका : (१) बोलपत्र निर्धारित ढाँचामा, बोलपत्रदाता वा नजिको अधिकृत प्रतनिधिले रीतपूर्वक सहीछाप तथा सलिबन्दी गरी बोलपत्रदाता आफैले वा आफ्नो प्रतनिधिभित्र वा हुलाक वा कुरियर मार्फत बोलपत्र पेश गर्नु पर्ने स्थानमा बोलपत्र पेश गर्ने अन्तमि मिति र समयभित्रै पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधि नाघी प्राप्त भएका बोलपत्रहरु उपर कुनै कारबाही हुने छैन र त्यस्ता बोलपत्रहरु नखोली सम्बन्धित बोलपत्रदातालाई फर्ति गरिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विद्युतीय सञ्चारको माध्यम प्रयोग गरी गरिने खरिदको लागि बोलपत्र पेश गर्ने तरिका सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट स्वीकृत विद्युतीय खरिद प्रणाली बमोजिम हुनेछ । १९. बोलपत्र फर्ति तथा संशोधन : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) विद्युतीय सञ्चारको माध्यमबाट बोलपत्र पेश गरिने बाहेक कुनै बोलपत्रदाताले आफूले पेश गरेको फर्ति लिन वा संशोधन गर्न चाहेमा बोलपत्र पेश गर्न तोकिएको अन्तमि समय समाप्त हुनुभन्दा चौबीस घण्टा अगावै सलिबन्दी नविदन दनु पर्नेछ । (२) बोलपत्र फर्ति लिन वा संशोधन गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२०. बोलपत्र मान्य हुने अवधि : (१) बोलपत्र मान्य हुने अवधि बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिको गणना बोलपत्र पेश गर्ने अन्तमि मितिबाट प्रारम्भ हुनेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक निकायले बोलपत्र खोलेपछि बोलपत्र मान्य हुने अवधि बिटाउनु पर्ने भएमा सोको कारण खुलाई आवश्यकतानुसार बोलपत्र मान्य हुने अवधि बिटाउन सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम बोलपत्र मान्य हुने अवधि बिटाउँदा सम्बन्धित बोलपत्रदाताको मज्जुरी लनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिमको बोलपत्र मान्य हुने अवधि बिटाउन मज्जर गर्ने बोलपत्रदाताले बोलपत्र जमानतको अवधि बोलपत्र मान्य हुने अवधि बिट्टाए जतकि अवधि बिटाउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (४) बमोजिम मज्जुरी नदनि बोलपत्रदाताको जमानत फर्ति गर्नु पर्नेछ । २१. बोलपत्र जमानत : (१) बोलपत्रदाताले बोलपत्रसाथ तोकिए बमोजिम जमानत पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश गरेको जमानत देहायको अवस्थामा जफत हुनेछ:- पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (क) दफा १९ को उपदफा (१) मा उल्लिखित अवधि पछि बोलपत्रदाताले बोलपत्र संशोधन गर्न वा फर्ति गर्न माग गरेमा, । (ख) बोलपत्रमा देखिएको अङ्कगणतीय त्रुटि सच्याइएको कुरा बोलपत्रदाताले स्वीकार नगरेमा, । (ग) छनौट भएको बोलपत्रदाताले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित शर्त बमोजिम खरिद सम्झौता नगरेमा, । (घ) बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित कार्यसम्पादन जमानत बोलपत्रदाताले खरिद सम्झौता गर्ने म्यादभित्र दनि नसकेमा, । (ङ) सार्वजनिक निकायले बोलपत्र परीक्षणको सलिसलामा दफा २३ को उपदफा (४) बमोजिम माग गरेको कुनै जानकारी दँदा बोलपत्रदाताले बोलपत्रको मूल्य वा सारभूत कुरा परिवर्तन गरेमा, । (च) दफा ६२ बमोजिमको आचरण विपरीत काम गरेमा । (३) दफा ५२ बमोजिमको खरिद सम्झौता सम्पन्न भएपछि त्यस्तो खरिद सम्झौता गर्ने बोलपत्रदाता तथा उपदफा (२) बमोजिम जमानत जफत गर्नु नपर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र जमानत सार्वजनिक निकायले फर्ति गर्नु पर्नेछ । २२. बोलपत्र खोल्ने : बोलपत्र पेश गर्ने अन्तमि मिति र समय समाप्त भएको लगत्तै सोही दिन बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित समय र स्थानमा सार्वजनिक निकायले तोकिए बमोजिम बोलपत्र खोल्नु पर्नेछ । २३. बोलपत्र परीक्षण : (१) सार्वजनिक निकायले दफा २२ बमोजिम खोलेको बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्नु अघि सो समितिले देहायका कुराहरु नकिर्ग्यौल गर्न बोलपत्रको परीक्षण गर्नुपर्नेछ:- । (क) बोलपत्रदाता बोलपत्र पेश गर्न कानून बमोजिम योग्य भएको पुष्ट्याई गर्ने कागजातहरु पेश भए वा नभएको, । (ख) बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदातालाई दिइएको निर्देशन अनुरूप बोलपत्र पूर्ण भए वा नभएको र बोलपत्रदाता वा नजिको अधिकार प्राप्त प्रतनिधिको सहीछाप भए वा नभएको, ।

(ग) बोलपत्र साथ जमानत पेश गर्नु पर्ने भए बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिमको कसिमि, अवधि र रकमको जमानत संलग्न भए वा

नभएको, । (घ) बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित प्रावधिकि स्पेसफिकेशन र सोही कागजातमा संलग्न खरदि सम्झौताका शर्त अनुरूप बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भए वा नभएको । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजमि बोलपत्रको पूर्णताको परीक्षण गर्दा देहायका कुराहरु परीक्षण गर्नु पर्नेछ:- । (क) बोलपत्रदाताको अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि वा स्थानीय एजेन्टलाई दिएको अख्तियारनामाको कागजात पेश भए वा नभएको, । (ख) संयुक्त उपक्रम सम्बन्धी सम्झौता आवश्यक भए सो पेश भए वा नभएको, । (ग) बोलपत्रदाताको र नजिले उल्लेख गरेको मालसामानको ग्राह्यता (ईलजिबिलिटी) प्रमाणित गर्ने कागजात पेश भए वा नभएको, । (घ) बोलपत्रदाताको योग्यता सम्बन्धी आवश्यक कागजात पेश भए वा नभएको, । (ङ) बोलपत्र सम्बन्धी कागजात बमोजमि दर वशिलेषण पेश गर्नु पर्ने भए त्यस्तो दर वशिलेषण पेश भए वा नभएको, । (च) तोकिए बमोजमिका अन्य कुरा । (४) सार्वजनिक निकायले यस दफा बमोजमि बोलपत्रको परीक्षण गर्ने सलिसलामा बोलपत्रदातासँग आवश्यक जानकारी माग गर्न सक्नेछ । (५) सार्वजनिक निकायले उपदफा (४) बमोजमि माग गरेको जानकारी सम्बन्धित बोलपत्रदाताले सार्वजनिक निकायलाई दनु पर्नेछ र त्यसरी जानकारी दँदा बोलपत्रको मूल्य वा अन्य सारभूत कुरा परिवर्तन वा हेरफेर गर्न सकिने छैन । (६) पूर्व योग्यता निर्धारण भई आव्हान भएको बोलपत्र परीक्षण गर्दा बोलपत्रदाताको योग्यता पूर्व योग्यता अनुरूपको छ वा छैन सो परीक्षण गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि योग्यता परीक्षण गर्दा पूर्व योग्यता अनुरूपको योग्यता सारभूत रुपमा घटी भएको पाइएमा त्यस्तो बोलपत्रदाताको बोलपत्र रद्द गर्नु पर्नेछ । (८) यस दफा बमोजमि बोलपत्र परीक्षण गर्दा बोलपत्रमा कुनै अङ्कगणतीय त्रुटि पाइएमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो त्रुटि सिच्याउन सक्नेछ र त्यसरी त्रुटि सिच्याउँदा एकाइ दर र कुल रकममा भिन्नता भएमा एकाइ दर मान्य हुनेछ र सोही दर बमोजमि कुल रकम सिच्याउनु पर्नेछ । (९) बोलपत्रदाताले बोलपत्रमा उल्लेख गरेको रकम अङ्क र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा लेखिएको रकम मान्य हुनेछ । (१०) उपदफा (८) वा (९) बमोजमि त्रुटि सिच्याइएकोमा त्यसरी त्रुटि सिच्याइएको जानकारी सम्बन्धित बोलपत्रदातालाई दनु पर्नेछ । २४. बोलपत्र उपर कारबाही नहुने : देहायको रीत नपुगेको बोलपत्र उपर कारबाही गरिने छैन :- । (क) सलिबन्दी भई नआएको, । (ख) म्यादभित्र पेश हुन नआएको, । (ग) दफा १९ बमोजमि फरित्ता लिएको बोलपत्र, । (घ) दफा २३ को उपदफा (२) बमोजमि नभएको, । (ङ) दफा २६ उपदफा (६) बमोजमि आपसमा मल्लिमतो गरी दाखलिा भएका बोलपत्र, । (च) दफा २३ को उपदफा (७) बमोजमि रद्द भएको बोलपत्र । २५. बोलपत्र मूल्याङ्कन : (१) दफा २४ बमोजमि कारबाही नहुने भनी छुट्याइएका बोलपत्र बाहेक दाखलिा भएका अन्य बोलपत्र मूल्याङ्कनको लागि समावेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) बोलपत्र अस्वीकार गर्नु नपर्ने गरी प्रावधिकि स्पेसफिकेशन, विवरण, वशिषता आदि जिस्ता कुराहरुमा सानातनि फरक पाइएमा सम्भव भएसम्म सोको मूल्य नकाली त्यस्तो मूल्य समेत उपदफा (१) बमोजमि बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्दा समावेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको सानातनि फरकको मूल्य बोलपत्रदाताको बोल अङ्कको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यस्तो बोलपत्र सारभूत रुपमा अप्रभावग्राही भएको मानिनेछ र त्यस्तो बोलपत्रलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गरिने छैन । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "सानातनि फरक" भन्नाले बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित प्रावधिकि स्पेसफिकेशन, विवरण आदि जिस्ता कुरासँग तात्विक रुपमा भिन्न नहुने फरक सम्झनु पर्छ । (४) पूर्व योग्यता निर्धारण गरी बोलपत्र आव्हान गरिएको अवस्थामा पूर्व योग्य भएका बोलपत्रदाता बाहेक अन्य बोलपत्रदाताबाट प्राप्त बोलपत्रलाई उपदफा (१) बमोजमि हुने मूल्याङ्कनमा समावेश गरिने छैन । (५) बोलपत्रको मूल्याङ्कन बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएको आधार र तरिका अनुसार गर्नु पर्नेछ र त्यसरी मूल्याङ्कन गर्दा प्रत्येक बोलपत्रको मूल्याङ्कति रकम अर्को बोलपत्रको मूल्याङ्कति रकमसँग तुलना गरी न्यूनतम बोल अङ्क कबुल गर्ने बोलपत्र निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (४) बमोजमि न्यूनतम बोल अङ्क कबुल गर्ने बोलपत्रको बोलपत्रदाताको योग्यता बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित योग्यता मूल्याङ्कनका आधार अनुरूप भए नभएको जाँच गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (४) बमोजमि न्यूनतम बोल अङ्क कबुल गर्ने बोलपत्रको बोलपत्रदाताको योग्यता उपदफा (५) बमोजमि जाँच गर्दा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित योग्यता मूल्याङ्कनका आधार अनुरूप भएको पाइएमा त्यस्तो बोलपत्र न्यूनतम मूल्याङ्कति सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्र मानिनेछ । यसरी जाँच गर्दा त्यस्तो बोलपत्रदाताको योग्यता बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित मूल्याङ्कनका आधार अनुरूप भएको नपाइएमा नजिको बोलपत्र मूल्याङ्कनबाट हटाई क्रमशः अर्को न्यूनतम बोल अङ्क कबुल गर्ने बोलपत्रदाताको योग्यताको जाँच सोही आधारमा गर्नु पर्नेछ । (८) मूल्याङ्कन समितिले उपदफा (६) बमोजमि न्यूनतम मूल्याङ्कति सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको मूल्याङ्कनको आधार र तरिका समेत खुल्ने गरी मूल्याङ्कन प्रतिविदन तयार गरी सार्वजनिक निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । २६. बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने वा खरदि कारबाही रद्द गर्ने : (१) सार्वजनिक निकायले देहायको अवस्थामा सम्पूर्ण बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा खरदि कारबाही रद्द गर्न सक्नेछ :- । (क) कुनै पनि बोलपत्र दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजमि सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नभएमा, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (क१) दफा २७ को उपदफा (६) बमोजमिको प्रक्रिया अपनाउँदा पनि बोलपत्रदातासँग सम्झौता हुन नसकेमा, ।

(ख) न्यूनतम मूल्याङ्कति सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अङ्क लागत अनुमानभन्दा सारभूत रुपमा बढी भएमा, वा । (ग) माग गरिएको मालसामान, निर्माण कार्य, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा आवश्यक नभएमा । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा थप । (१क) उपदफा (१) को खण्ड

(ख) बमोजमि न्यूनतम मूल्याङ्कति सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अङ्क लागत अनुमानभन्दा सारभूत रुपमा बढी हो वा होइन भन्ने कुराको नरिणय गर्दा सार्वजनिक निकायले सो समयको स्थानीय बजार मूल्य, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सम्बन्धित मालसामान तथा निर्माण सामग्रीको मूल्य घटबढको अवस्था, लागत अनुमान तथा समयमै खरदि नगर्दा सार्वजनिक निकायलाई हुन सक्ने नौक्सानी समेतको विश्लेषण गर्नु पर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा थप । (१ख) उपदफा (१क) बमोजमि विश्लेषण गर्दा पुनः खरदि कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएमा न्यूनतम मूल्याङ्कति त्यस्तो बोलपत्रको बोल अङ्कभन्दा बढी नहुने सुनिश्चितता गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि केही बोलपत्रहरु वा एउटा मात्र बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भएको कारणले मात्र बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने छैन । (३) सार्वजनिक निकायले उपदफा (१) बमोजमि बोलपत्र अस्वीकृत भएको वा खरदि कारबाही रद्द भएको कारण सहितको सूचना सबै बोलपत्रदातालाई दनि पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि सूचना दिएको तीस दिनभित्र कुनै बोलपत्रदाताले सबै बोलपत्र अस्वीकृत भएको वा खरदि कारबाही रद्द भएको आधारको जानकारी माग गरेमा नजिलाई सार्वजनिक निकायले त्यस्तो जानकारी दनि पर्नेछ । (५) बोलपत्र आह्वान गर्दा कुनै बोलपत्र नपरी वा उपदफा (१) बमोजमि सम्पूर्ण बोलपत्र अस्वीकृत वा खरदि कारबाही रद्द भई पुनः बोलपत्र आह्वान गर्दा त्यसरी बोलपत्र अस्वीकृत वा खरदि कारबाही रद्द हुनाको कारणको समीक्षा गरी आवश्यकतानुसार बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, प्रावधिक स्पेसिफिकेशन, लागत अनुमान तथा खरदि समझौताका शर्तहरुमा हेरफेर समेत गर्नु पर्नेछ । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बोलपत्रदाताले आपसमा मल्लिमतो गरी बोलपत्र दाखलि गरेको प्रमाणति भएमा त्यस्ता बोलपत्रहरु रद्द हुनेछन् । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा थप । (७) यस दफामा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक अन्य कारण जनाई खरदि कारबाही रद्द गरेमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई प्रचलित कानून बमोजमि वभिगीय कारबाही हुनेछ । २७. बोलपत्रको स्वीकृति र खरदि समझौता : (१) सार्वजनिक निकायले दफा २५ बमोजमि न्यूनतम मूल्याङ्कति सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्र मात्र स्वीकृतको लागि छनौट गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बोलपत्र छनौट भएको सात दिनभित्र सार्वजनिक निकायले सम्बन्धित बोलपत्रदातालाई नजिको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना दनि पर्नेछ । त्यसरी छनौट भएको बोलपत्रको बोलपत्रदाताको नाम, ठेगाना र रकमको जानकारी अन्य बोलपत्रदातालाई समेत दनि पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमिको सूचना दिएको सात दिनको अवधिभित्र कुनै बोलपत्रदाताले दफा ४७ बमोजमि नविदन नगरेमा उपदफा (१) बमोजमि छनौट भएको बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गरी नजिलाई पन्ध्र दिनभित्र खरदि समझौता गर्नका लागि कार्य सम्पादन जमानत दाखलि गर्न सूचना दनि पर्नेछ । (४) उपदफा (३) को अवधिभित्र सम्बन्धित बोलपत्रदाताले कार्य सम्पादन जमानत दाखलि गरी दफा ५२ बमोजमि खरदि समझौता गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । यसरी जमानत दाखलि गर्दा बोलपत्रदाताले लागत अनुमान भन्दा पन्ध्र प्रतिशतसम्म कम अङ्क कबुल गरेमा कबुल अङ्कको पाँच प्रतिशत र लागत अनुमानको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी घटेर कबुल गरेको अवस्थामा पन्ध्र प्रतिशत भन्दा जतिरि कमले घटी कबुल गरेको छ सोको पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम कबुल अङ्कको पाँच प्रतिशतमा थप गरी कार्यसम्पादन जमानत बापत दाखलि गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) को अवधिभित्र कार्य सम्पादन जमानत दाखलि गरी बोलपत्रदाता समझौता गर्न नआएमा नजिको बोलपत्रको जमानत रकम जफत गरी सोभन्दा लगत्तै पछिको अर्को न्यूनतम मूल्याङ्कति सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गरी खरदि समझौता गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमिको बोलपत्रदाता पनिकार्य सम्पादन जमानत दाखलि गरी खरदि समझौता गर्न नआएमा त्यसपछिको न्यूनतम मूल्याङ्कति सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाताको बोलपत्र क्रमशः स्वीकृत गरी नजिलाई यस दफा बमोजमि खरदि समझौता गर्न सूचना दनि पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (६क) सार्वजनिक निकायले बोलपत्र स्वीकृति र खरदि समझौता सम्बन्धी काम सामान्यतया दफा २० बमोजमिको बोलपत्रको मान्य अवधिभित्र सम्पन्न गरी सक्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (२) बमोजमिको सूचना दिएको तीस दिनभित्र बोलपत्र अस्वीकृत भएको कुनै बोलपत्रदाताले नजिको बोलपत्र अस्वीकृत भएको कारणको जानकारी माग गरेमा नजिलाई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले त्यस्तो जानकारी दनि पर्नेछ । २८. दुई चरणको बोलपत्र : (१) देहायको अवस्थामा दुई चरणमा बोलपत्र आह्वान गर्न सकिन्छ :- । (क) खरदि गरिने मालसामान वा निर्माण कार्य वा सेवाको प्रावधिक पक्ष वा खरदि समझौताका शर्तहरु बोलपत्र आह्वान गर्दाका बखत पूर्ण रुपमा यकिन गर्न सम्भव नभएमा, वा । (ख) खरदि गरिने मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवाको प्रकृति जटिल भई सार्वजनिक निकायले सोका वभिनि प्रावधिक पक्ष वा खरदि समझौता सम्बन्धी समस्या के कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा र त्यस्ता प्रावधिक पक्ष र समझौताको शर्त तथा त्यसबाट हुने फाईदाका सम्बन्धमा बोलपत्रदातासँग छलफल गर्नु परेमा ।

(२) यस दफा बमोजमि प्रथम चरणको बोलपत्र आह्वान गर्दा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा खरदिको उद्देश्य, अपेक्षित कार्य सम्पादन, मोटामोटी स्पेसिफिकेशन, अन्य मोटामोटी विशेषता, बोलपत्रदाताको योग्यता उल्लेख गर्नु पर्नेछ र बोलपत्रदाताले बोलपत्रमा मूल्य खोलनु नपर्ने, प्रावधिक प्रस्ताव र प्रस्तावति खरदि समझौताको शर्तका सम्बन्धमा टपिपणी मात्र पेश गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) सार्वजनिक निकायले उपदफा (२) बमोजमि गरेको बोलपत्र आह्वान बमोजमि प्राप्त बोलपत्रका सम्बन्धमा कुनै वा सबै बोलपत्रदातासँग छलफल गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त भएको

बोलपत्रका सम्बन्धमा उपदफा (३) बमोजमि भएको छलफल समेतलाई वचार गरी सार्वजनिक नकियले देहाय बमोजमि गर्न सक्नेछ :- । (क) खरदि सम्बन्धमा पूरा गर्नु पर्ने आधारभूत शर्त (बेसकि रक्वायरमेन्ट) पूरा गर्न वा न्यूनतम कार्यसम्पादन गर्न वा नरिधारति अवधिभित्तिर कार्य सम्पन्न गर्न नसक्ने वा त्यस्ता शर्तहरु पूरा गर्न वा कार्य सम्पन्न गर्न वा नरिधारति अवधिभित्तिर कार्य सम्पन्न गर्नका लागि संशोधन गर्न नसक्ने वा अन्य कुनै कमजोरी भई प्रभावग्राही नभएको बोलपत्र सम्बन्धी प्रस्ताव रद्द गर्ने, । (ख) प्रतस्पर्धा अभिवृद्धि गर्न प्रावधिकि स्पेसिफिकेशन, मूल्याङ्कनको आधार र खरदि समझौताको शर्तमा हेरफेर वा सुधार गर्ने, । (ग) बोलपत्रदाताबाट पेश भएका विभिन्न वकिल्पहरुको उपयुक्तता नरिधारण गर्न मूल्याङ्कन पद्धति नरिधारण गर्ने । (५) उपदफा (४) बमोजमिको कार्य समाप्त भएपछि सार्वजनिक नकियले दोश्रो चरणमा बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो बोलपत्र आह्वान गर्दा सोही उपदफा बमोजमि बोलपत्र रद्द नभएका बोलपत्रदातालाई परमिर्जति बोलपत्र सम्बन्धी कागजात अनुरूप मूल्य सहतिको बोलपत्र पेश गर्न आह्वान गर्नु पर्नेछ । (६) यस दफामा लेखिए बाहेक उपदफा (५) बमोजमि गरिने दोस्रो चरणको बोलपत्र सम्बन्धी कारबाही यसै परिच्छेदमा उल्लिखित व्यवस्था अनुरूप गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । परामर्श सेवा सम्बन्धी व्यवस्था । २९. परामर्श सेवा खरदि गर्न सकिने : (१) सार्वजनिक नकियले देहायको अवस्थामा कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट परामर्श सेवा खरदि गर्न सक्नेछ :- । (क) सम्बन्धित सार्वजनिक नकियमा उपलब्ध जनशक्तबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा, वा । (ख) दातृपक्षसँगको समझौता बमोजमि वैदेशिक सहायता स्रोतबाट व्यहोरि गरी परामर्शदाताबाट सेवा प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमिको परामर्श सेवा खरदि गर्नु पर्दा यस ऐन बमोजमिको कार्यवधिपूरा गरी खरदि गर्नु पर्नेछ ।

३०. खुल्लारुपमा आशयपत्र माग गरी संक्षिप्त सूची तयार गर्नु पर्ने : (१) तोकिएको रकमभन्दा बढी रकमको परामर्श सेवा खरदि गर्नु पर्ने भएमा सार्वजनिक नकियले त्यस्तो परामर्श सेवा दिने इच्छुक व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट सो सम्बन्धी आशयपत्र संकलन गर्न कम्तीमा पन्ध्र दिनको अवधि दिई राष्ट्रिय स्तरको समाचारपत्रमा तोकिए बमोजमिका कुराहरु खुलाई सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सूचना सार्वजनिक नकियको सम्बन्धित मन्त्रालयको वा सार्वजनिक खरदि अनुगमन कार्यालयको वेब साईटमा राख्न सकिनेछ । (३) देहायका अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आशयपत्र माग गर्नु पर्नेछ :- । (क) तोकिएको रकमभन्दा बढी रकमको परामर्श सेवा खरदि गर्नु परेमा, । (ख) सार्वजनिक नकियको माग अनुरूपको परामर्श सेवा प्रतस्पर्धात्मक मूल्यमा नेपाल राज्यभित्रका एकभन्दा बढी परामर्शदाताबाट प्राप्त हुन नसक्ने भएमा, । (ग) परामर्श सेवाका लागि राष्ट्रियस्तरमा प्रस्ताव माग गर्दा कुनै प्रस्ताव नपरी विदेशी परामर्शदाताबाट सेवा लनु पर्ने भएमा, वा । (घ) दातृपक्षसँगको समझौता बमोजमि वैदेशिक सहायता स्रोतबाट व्यहोरि गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आशयपत्र माग गरी परामर्शदाताबाट सेवा प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा । (४) उपदफा (३) बमोजमिको आशयपत्र माग गर्दा अंग्रेजी भाषामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) वा (३) बमोजमि गर्न आएका आशयपत्र दाताको योग्यता, अनुभव र क्षमता समेत मूल्याङ्कन गरी सार्वजनिक नकियले त्यस्तो परामर्श सेवा दिन सक्ने साधारणतया तीनदेखि छि आशयपत्रदाताको तोकिए बमोजमि छनौट गरी संक्षिप्त सूची तयार गर्नु पर्नेछ । (६) तोकिएको रकमभन्दा कम रकमको परामर्श सेवा खरदि गर्नु पर्दा सार्वजनिक नकियले तोकिए बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्तो परामर्श सेवा दिन सक्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीको सूची तयार गर्न सक्नेछ र सोही सूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीहरुमध्येबाट तोकिए बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी दफा ३१ बमोजमि प्रस्ताव माग गर्नु पर्नेछ । ३१. प्रस्ताव माग गर्ने : (१) दफा ३० बमोजमि संक्षिप्त सूची तयार भएपछि सार्वजनिक नकियले सो संक्षिप्त सूचीमा परेका आशयपत्रदाताहरुलाई प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात तोकिए बमोजमि पठाई कम्तीमा तीस दिनको समय दिई नजिहरुबाट प्रस्ताव माग गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा देहायका कुराहरु उल्लेख गर्नु पर्नेछ :- । (क) सार्वजनिक नकियको नाम र ठेगाना, । (ख) खरदि गर्नु पर्ने सेवाको प्रकृति, सेवा प्रदान गर्नु पर्ने अवधि, स्थान, सेवाको कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु, सम्पन्न गर्नु पर्ने कार्य र अपेक्षित परिणाम, । (ग) प्रस्ताव तयार गर्न प्रस्तावकहरुलाई निर्देशन, ।

(घ) प्रावधिकि र आर्थिक प्रस्ताव अलग अलग खाममा राखी सलिबन्दी गरी प्रत्येक खामको बाहिर कुन प्रकारको प्रस्ताव हो सो स्पष्ट रुपले उल्लेख गरी दुवै प्रस्तावलाई अर्को छुट्टै खाम बन्दी गरी माग गरिएको सेवाको विषय उल्लेख गर्नु पर्ने कुरा, । (ङ) प्रावधिकि तथा आर्थिक मूल्याङ्कन भार, । (च) प्रस्ताव मूल्याङ्कन र तुलना गर्ने आधार र अङ्क भार, । (छ) खरदि समझौताका शर्तहरु, । (ज) प्रस्ताव पेश गर्नु पर्ने स्थान, मतिर समय, । (झ) प्रस्ताव छनौट गर्ने विधि, । (ञ) स्वार्थ बाझिने भएमा प्रस्ताव उपर कारबाही नहुने कुरा र भ्रष्टाचार वा जालसाजी गरेमा हुने कानूनी कारबाही सम्बन्धी जानकारी, । (ट) सार्वजनिक नकियले प्रस्ताव सम्बन्धी कारबाही गर्दा गरेको त्रुटि वा नरिणय वरिद्ध पुनरावलोकनका लागि प्रस्तावदाताले नविदन दिन सक्ने व्यवस्था, र । (ठ) तोकिए बमोजमिका अन्य कुरा । (३) उपदफा (१) बमोजमिको प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा उपदफा (२) को खण्ड (च) बमोजमि प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने आधारहरु उल्लेख गर्दा प्रावधिकि प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने देहाय बमोजमिका कुनै वा सबै आधार आवश्यकता अनुसार खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) परामर्शदाताले गर्नु पर्ने काम सम्बन्धी परामर्शदाताको अनुभव, । (ख) परामर्शदाताले कार्य सम्पादन गर्ने प्रस्तावति तरकि (मेटोडोलोजी) को गुणस्तर, ।

(ग) प्रस्तावति मुख्य जनशक्तिको योग्यता, । (घ) ज्ञान तथा प्रवधिहस्तान्तरणको व्यवस्था, । (ङ) अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रस्तावको हकमा काम सम्पादन गर्न प्रस्तावति मुख्य नेपाली जनशक्तिको विवरण । (४) उपदफा (१) बमोजमिको प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा उपदफा (२) को खण्ड (झ) बमोजमि प्रस्ताव छनौट गर्ने विधि उल्लेख गर्दा प्रस्तावको छनौट देहाय बमोजमिका विधिहरूमध्ये कुन विधिको आधारमा हुने हो सो व्यहोरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ :- । (क) गुणस्तर र लागत विधि, । (ख) गुणस्तर विधि, । (ग) नश्वर बजेट विधि, वा । (घ) न्यून लागत विधि । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खरिद गर्नु पर्ने परामर्श सेवाको प्रकृति असामान्य रुपले जटिल भएको वा त्यस्तो सेवाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वा भावी परियोजनामा उल्लेखनीय प्रभाव पार्न सक्ने अवस्थामा प्रस्तावको छनौट पूर्णतः गुणस्तर विधिको आधारमा तोकिए बमोजमि गर्न सकिनेछ । ३२. प्रस्ताव खोल्ने : (१) प्रस्ताव दाखिला गर्ने अन्तमि म्याद समाप्त भएपछि प्रस्तावदाताबाट प्राप्त प्रस्तावको बाहिरि खाम खोली प्रावधिक र आर्थिक प्रस्तावका सलिबन्दी खाम छुट्याउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि छुट्याइएका खाममध्ये पहिलि प्रावधिक प्रस्ताव खोल्नु पर्नेछ र आर्थिक प्रस्तावको खाम नखोली सुरक्षितसाथ छुट्टै राख्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि छुट्याइएको आर्थिक प्रस्तावको खाम दफा ३३ बमोजमि प्रावधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरेपछि मात्र खोल्नु पर्नेछ । (४) प्रावधिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

३३. प्रावधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन : प्रावधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएको मूल्याङ्कनको आधार बमोजमि गर्नु पर्नेछ । ३४. आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने : प्रावधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनबाट योग्य भएका प्रस्तावदाताको मात्र आर्थिक प्रस्ताव तोकिए बमोजमि खोल्नु पर्नेछ । ३५. आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन : (१) दफा ३४ बमोजमि खोलिएको आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन देहाय बमोजमि गर्नु पर्नेछ :- । (क) प्रस्तावको छनौट गर्न गुणस्तर र लागत विधि अपनाइएकोमा प्रावधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्तावको संयुक्त मूल्याङ्कन गरी सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताको प्रस्ताव तोकिए बमोजमि छनौट गर्नु पर्नेछ । (ख) प्रस्तावको छनौट गर्न गुणस्तर विधि अपनाइएकोमा प्रावधिक प्रस्तावमा उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताको मात्र प्रस्ताव छनौट गर्नु पर्नेछ । (ग) प्रस्तावको छनौट गर्न नश्वर बजेट विधि अपनाइएकोमा त्यस्तो बजेटको सीमाभन्दा बढी लागत भएको प्रस्ताव रद्द गरिनेछ र त्यस्तो बजेटको सीमाभित्रि परी प्रावधिक प्रस्तावमा उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताको प्रस्ताव छनौट गर्नु पर्नेछ । (घ) प्रस्तावको छनौट गर्न न्यून लागत विधि अपनाइएकोमा प्रावधिक प्रस्तावमा सफल हुन तोकिएको न्यूनतम अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताहरूमध्ये सबैभन्दा कम लागत भएको प्रस्तावदाताको प्रस्ताव छनौट गर्नु पर्नेछ । (२) आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३६. प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने र खरिद कारबाही रद्द गर्ने : (१) देहायका अवस्थामा सार्वजनिक निकायले सम्पूर्ण प्रस्ताव अस्वीकृत गर्न वा खरिद कारबाही रद्द गर्न सक्नेछ :- । (क) प्राप्त सम्पूर्ण प्रस्ताव कार्यक्षेत्रगत शर्तहरू अनुसार सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नभएमा, । (ख) लागत अनुमान र उपलब्ध बजेटभन्दा छनौट भएको प्रस्तावदाताको लागत सारभूत रुपमा बढी भएमा, । (ग) परामर्श सेवा आवश्यक नपर्ने भएमा, वा । (घ) प्रस्तावदाताले आपसमा मल्लिमतो गरी प्रस्ताव दिएको प्रमाणति भएमा । तर मल्लिमतो नगरेका प्रस्तावदाताको प्रस्ताव उपर कारबाही गर्न सकिनेछ । ३७. प्रस्तावदातासँग वार्ता : (१) दफा ३५ बमोजमि छनौट भएको प्रस्तावदातासँग कार्यक्षेत्रगत र प्रस्तावति सेवाको कार्यक्षेत्र, प्रगत प्रतविदन, सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनु पर्ने सुविधाको विषयमा वार्ता गर्न सकिनेछ । (२) दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को अवस्थामा बाहेक आर्थिक प्रस्तावका सम्बन्धमा पेशाविदहरूको पारिश्रमिक सम्बन्धमा वार्ता हुन सक्ने छैन । तर शोधभर्ना हुने प्रकृतिका खर्च सम्बन्धमा वार्ता गर्न सकिनेछ । (३) यस दफा बमोजमि वार्ता गर्दा सार्वजनिक निकाय र प्रस्तावदाता दुवैलाई स्वीकार्य हुने सहमत हासलि हुन नसकेमा सार्वजनिक निकायले दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) को प्रस्तावको हकमा त्यसपछिको उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने र खण्ड (घ) को प्रस्तावको हकमा त्यसपछिको सबैभन्दा कम लागत भएको अर्को प्रस्तावदातासँग क्रमशः वार्ता गर्नु पर्नेछ ।

३८. खरिद समझौता गर्ने : (१) दफा ३७ बमोजमि भएको वार्तामा सहमतमा पुगेको प्रस्तावदाताको प्रस्ताव स्वीकृत गर्नका लागि छनौट गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रस्ताव छनौट भएको सात दिनभित्रि सार्वजनिक निकायले त्यसरी छनौट भएको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धति प्रस्तावदातालाई र सूचीमा परेका अन्य प्रस्तावदातालाई दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सूचना दिएको सात दिनभित्रि कुनै प्रस्तावदाताले दफा ४७ बमोजमि नविदन नदिएमा उपदफा (१) बमोजमि छनौट भएको प्रस्तावदाताको प्रस्ताव स्वीकृत गरिने छ र नजिलाई समझौता गर्न आउन पन्ध्र दिनको अवधि दिई सूचना दनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको अवधिभित्रि नजि समझौता गर्न उपस्थिति भएमा नजिले दफा ५२ बमोजमि समझौता गर्नु पर्नेछ र उपस्थिति नभएमा सार्वजनिक निकायले दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) को प्रस्तावको हकमा त्यसपछिको उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने र खण्ड (घ) को हकमा सबैभन्दा कम लागत भएको अर्को प्रस्तावदातासँग क्रमशः दफा ३७ बमोजमि वार्ता गरी दफा ५२ बमोजमिको समझौता गर्नु पर्नेछ । ३९. परामर्श सेवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : परामर्शसेवा प्राप्त गर्ने अन्य विधितथा सोको मूल्याङ्कन प्रक्रिया सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-५ । खरिद सम्बन्धी अन्य व्यवस्था । ४०. सलिबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सलिबन्दी दरभाउपत्रद्वारा खरिद गर्न

सकनि मालसामान, नरिमाण कार्य वा अन्य सेवाको रकमको सीमा तोकिए बमोजमि हुनेछ । (२) सलिबन्दी दरभाउपत्र माग गर्नु अघि खरदि गर्ने मालसामान, नरिमाण कार्य वा अन्य सेवाको स्पेसफिकेशन, गुणस्तर, परमाण, आपूर्तकिर्ताका शर्तहरु र समय तथा अन्य आवश्यक कुराहरुको विवरण स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी सलिबन्दी दरभाउपत्रको फाराम तयार गर्नु पर्नेछ । (३) सलिबन्दी दरभाउपत्र माग गर्दा राष्ट्रिय वा स्थानीय स्तरको समाचारपत्रमा कम्तीमा पन्ध्र दिनको अवधिदिई सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (४) एकपटक पेश भएको सलिबन्दी दरभाउपत्र फर्ति वा संशोधन गर्न सकनि छैन । (५) उपदफा (२) बमोजमिका शर्तहरु पूरा गरी लागत अनुमानभित्र परेको न्यूनतम मूल्याङ्कित दरभाउपत्र स्वीकृत गर्नु पर्नेछ । (६) सलिबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४१. सोझै खरदि सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा मालसामान वा परामर्श सेवा वा अन्य सेवा सोझै खरदि गर्न वा नरिमाण कार्य सोझै गराउन सकनिछ :- । (क) तोकिएको रकमसम्मको फुटकर खरदि, । (ख) खरदि सम्बन्धी शर्तहरु पूरा गर्ने प्रावधिक दक्षता वा क्षमता एउटा मात्र आपूर्तकिर्ता वा नरिमाण व्यवसायी वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकसँग भएमा, । (ग) खरदि गरिने मालसामान आपूर्त गरिने अधिकार एउटा मात्र आपूर्तकिर्तासँग भएको र अन्य उपयुक्त वकिल्प नभएमा, ।

(घ) मौजुदा मालसामान वा सेवा वा जडति संयन्त्रको पार्टपूजाको प्रतस्थापन वा वसितार गर्न आपूर्तकिर्ता वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायक परिवर्तन गरेमा सार्वजनिक निकायमा रहेको मालसामान वा सेवाहरु प्रतस्थापन वा वसितार गर्न नसकनि कुरा प्रमाणति भई सावकिको आपूर्तकिर्ता वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकबाट तोकिएको सीमाभित्रको प्रोप्राइटी स्वरुपको अतिरिक्त मालसामान वा सेवा खरदि गर्न परेमा, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ१) एक सार्वजनिक निकायले अर्को सार्वजनिक निकायसँग कुनै खरदि गर्नु परेमा, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ२) अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर सरकारी संस्थासँग सो संस्थाले तोकेको दररेटमा मालसामान वा सेवा खरदि गर्नु परेमा, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ३) विशेष परिस्थितिमा खरदि गर्नु परेमा, । (ङ) पूर्वानुमान गर्न नसकिएको कारणले शुरु सम्झौतामा समावेश नभएको र शुरु सम्झौताबाट अलग गरी सम्पन्न गर्न प्रावधिक वा आर्थिक कारणले । कठिनाई हुने भई तोकिए बमोजमिको सीमाभित्रको अत्यावश्यक नरिमाण कार्य, मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा खरदि गर्नु परेमा, वा । (च) सम्बन्धित कामको लागि कुनै विशेषित (युनिक) योग्यता भएको खास परामर्शदाताको सेवा तत्काल आवश्यकता भएमा वा सावकिको परामर्शदाताबाट नै सेवा लनु पर्ने अपरिहार्य कारण भएमा । (२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ङ) र (च) बमोजमि खरदि गर्दा दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजमिको सार्वजनिक निकायको हकमा देहाय बमोजमिको समितिको सफारसिको आधारमा नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषदबाट नरिणय भए बमोजमि खरदि गर्नुपर्नेछ र अन्य सार्वजनिक निकायको हकमा सो निकायको सर्वोच्च कार्यकारी निकायबाट नरिणय भए बमोजमि खरदि गर्नुपर्नेछ :- । (क) मुख्य सचिव, नेपाल सरकार - संयोजक । (ख) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालय - सदस्य । (घ) महालेखा नियन्त्रक - सदस्य । (ङ) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । प । (३) उपदफा (१) बमोजमि सोझै खरदि गर्दा सार्वजनिक निकायले आफ्नो आवश्यकता र गुणस्तर, परमाण, आपूर्तिको शर्त र समय सम्बन्धी विशेष कुराको तोकिए बमोजमि लिखित विवरण तयार गरी लिखित दररेट वा प्रस्ताव एक मात्र आपूर्तकिर्ता वा नरिमाण व्यवसायी वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकसँग माग गरी आवश्यकतानुसार वार्ता गरी खरदि गर्न सक्नेछ । तर यसरी खरदि गर्दा यस ऐन बमोजमि कुनै अधिकारीबाट स्वीकृत लिनु पर्ने भएमा पूर्व स्वीकृत लिएर र सम्झौता गरेर मात्र खरदि गर्नुपर्नेछ । ४२. राशन खरदि सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक निकायले राशन खरदि गर्दा देहायका विषयमा तोकिए बमोजमिको कार्यवधि अपनाउनु पर्नेछ :- । (क) लागत अनुमान र सोको स्वीकृति, । (ख) मूल्यवृद्धि, । (ग) बोलपत्रदाताको ग्राह्यता, । (घ) बोलपत्र जमानत, । (ङ) बोलपत्रको दाखला, र । (च) तोकिए बमोजमिको अन्य विषय ।

(२) उपदफा (१) मा उल्लेख भए बाहेकका अन्य कार्यवधिहरू यस ऐनमा व्यवस्था भए बमोजमि नै हुनेछन् । ४३. घरजग्गा भाडामा लनि र सेवा करारमा लनि सम्बन्धी व्यवस्था : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक निकायले घरजग्गा भाडामा लँदा वा तोकिए बमोजमिको सेवा करारमा लँदा तोकिए बमोजमिको कार्यवधि अपनाई खरदि गर्न सक्नेछ । ४४. उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउन सकनि : उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट नरिमाण कार्य गराउँदा वा सो सम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्दा मतिव्ययति, गुणस्तरीयता वा दगिपना अभिवृद्धि हुने भएमा वा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नै रोजगारीको सृजना गर्ने र लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई तोकिए बमोजमिको कार्यवधि पूरा गरी त्यस्तो कार्य गराउन वा सेवा लनि सकनिछ । ४५. अमानतबाट काम गर्न वा गराउन सकनि : (१) सामान्य प्रकृतिको मर्मत सम्भार, सानातनि नियमिति कार्य वा सरसफाई जस्ता कार्य अमानतबाट काम गर्न वा उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन सकनिछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि काम गर्दा वा गराउँदा पूरा गर्नुपर्ने कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४६. गैर सरकारी संस्थाबाट काम गराउन सकनि : जन चेतना सम्बन्धी तालिम, अभिमुखीकरण, सवलकिरण, मूल प्रवाहीकरण जस्ता कार्य गैर सरकारी संस्थाबाट गराउँदा छट्टी छरति, प्रभावकारी र मतिव्ययी हुने भएमा सार्वजनिक निकायले गैर सरकारी संस्थाबाट तोकिए बमोजमिको प्रक्रिया अपनाई त्यस्तो कार्य गराउन वा सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-६ । खरदि कारबाही वा

नरिण्यको पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था । ४७. सार्वजनिक निकायका प्रमुख समक्ष नविदन दनि सकनि : (१) सार्वजनिक निकायले खरदि कारबाही वा नरिण्य गर्दा कुनै त्रुटि गरेको वा पालन गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना नगरेकोले आफूलाई क्षति पुग्ने वा पुग्न सक्ने कारण खुलाई कुनै बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले त्यस्तो त्रुटि वा नरिण्यको पुनरावलोकनका लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुख समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दनि पुनरावलोकनको नविदन खरदि सम्झौता हुनुभन्दा अघिको कारबाहीका सम्बन्धमा सीमति हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दौंदा यस ऐनमा त्यस्तो नविदन पेश गर्नका लागि कुनै अवधितोकिएको भए त्यस्तो अवधभित्र र त्यसरी अवधितोकिएकोमा सार्वजनिक निकायले खरदि कारबाही सम्बन्धी त्रुटि गरेको वा कर्तव्य पालना नगरेको कुरा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले थाहा पाएको मतिलि सात दनिभित्र नविदन दनुपर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको नविदनमा सार्वजनिक निकायले कुन काम गरेको वा नगरेको कारणले त्यस्तो त्रुटि हुन गएको हो वा कर्तव्य पालना नभएको हो र त्यस्तो नरिण्य यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा निर्देशिकाको कुन प्रावधान विपरीत छ भन्ने कुरा स्पष्टरुपमा खुलाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमिको अवधि नाघी प्राप्त भएको पुनरावलोकनको नविदन उपर कुनै कारबाही हुने छैन ।

(६) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त भएको नविदनका सम्बन्धमा छानबनि गर्दा खरदि कारबाहीमा कुनै त्रुटि देखिए, सार्वजनिक निकायले पालन गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना गरेको नदेखिए वा त्यस्तो नरिण्य कानून विपरीत देखिएमा सार्वजनिक निकायका प्रमुखले खरदि कारबाही नलिम्बन गरी सो नविदन प्राप्त भएको पाँच दनिभित्र कारण खुलाई लिखित नरिण्य गर्नुपर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा थप । (६क) उपदफा (१) बमोजमि परेको नविदनको सम्बन्धमा उपदफा (६) बमोजमि सार्वजनिक निकायको प्रमुखले नरिण्य गरेपछि सो उपर पुनरावलोकन समितिमा नविदन परेकोमा दफा ५० को उपदफा (१) र (२) बमोजमि सार्वजनिक निकायमा सूचना प्राप्त हुन सक्ने अवधभित्र खरदि सम्झौता गर्न सकनि छैन । (७) उपदफा (६) बमोजमिको नरिण्यमा सो खरदि कारबाही कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा समेत उल्लेख भएको हुनुपर्नेछ । (८) उपदफा (१) बमोजमिको नविदन तोकिएको रकमभन्दा कम रकमको खरदि कारबाहीका सम्बन्धमा भए सार्वजनिक निकायका प्रमुखले उपदफा (६) बमोजमि गरेको नरिण्य उपर पुनरावलोकनका लागि पुनरावलोकन समिति समक्ष नविदन दनि सकनि छैन । ४८. पुनरावलोकन समिति : (१) दफा ४९ बमोजमिको नविदन उपर पुनरावलोकन गर्नका लागि नेपाल सरकारले देहाय बमोजमिको अध्यक्ष र सदस्य रहेको सार्वजनिक खरदि पुनरावलोकन समिति गठन गर्नेछ :- । (क) उच्च अदालतको न्यायाधीश वा उच्च अदालतको न्यायाधीश भई सकेको व्यक्ति वा नेपाल सरकारको वशिष्ट श्रेणीको पदबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट एक जना - अध्यक्ष । (ख) नेपाल सरकारको नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट एक जना - सदस्य । (ग) सार्वजनिक खरदि सम्बन्धी विषयमा अनुभवी तथा विज्ञ व्यक्तिहरूमध्येबाट एक जना - सदस्य । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजमिको सदस्य नियुक्ति गर्दा सार्वजनिक निकायमा बहाल रहेको कर्मचारी नियुक्ति गर्न पाइने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमि नियुक्त अध्यक्ष वा सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । तर पहिलो पटक सदस्य नियुक्ति गर्दा एक जना सदस्यलाई एक वर्ष र अर्को सदस्यलाई दुई वर्षको पदावधितोकी नियुक्ति गर्नुपर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको अध्यक्ष वा सदस्यको पदावधि एक कार्यकालसम्मका लागि थप गर्न सकिनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमिको अध्यक्ष वा सदस्यको सेवाका शर्त तथा पारिश्रमिक र सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजमि हुनेछ । (६) उपदफा (१) बमोजमिको अध्यक्ष वा सदस्यले आफ्नो पदमा बहाल हुनु अघि तोकिए बमोजमिको विवरणको जानकारी सार्वजनिक खरदि अनुगमन कार्यालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (७) देहायको अवस्थामा नेपाल सरकारले अध्यक्ष वा सदस्यलाई नजिको पदबाट हटाउन सक्नेछ :- । (क) खराब आचरण गरेमा, । (ख) कार्यक्षमता वा दक्षताको अभाव भई पद अनुसारको काम, कर्तव्य पालना गर्न नसकेमा, वा । (ग) नैतिक पतन देखिनी फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा । ४९. पुनरावलोकन समिति समक्ष नविदन दनि सकनि : बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले देहायको अवस्थामा पुनरावलोकनका लागि पुनरावलोकन समिति समक्ष नविदन दनि सक्नेछ :- ।

(क) दफा ४७ बमोजमि सार्वजनिक निकाय समक्ष दिएको नविदन तोकिएको रकमभन्दा बढी रकमको खरदि कारबाहीका सम्बन्धमा भई त्यस्तो निकाय प्रमुखले सो नविदनका सम्बन्धमा सोही दफाको उपदफा (६) मा उल्लिखित अवधभित्र नरिण्य नदिएमा वा नजिले दिएको नरिण्यमा नविदनकर्ताको चर्चित नबुझेमा, । (ख) दफा ५२ बमोजमि भएको खरदि सम्झौताको विषयमा । ५०. पुनरावलोकनको तरिका : (१) दफा ४८ बमोजमिको पुनरावलोकनका लागि पुनरावलोकन समिति समक्ष नविदन दनि बोलपत्रदाता वा परामर्शदाताले दफा ४९ को खण्ड (क) को विषयको हकमा सात दनिभित्र र खण्ड (ख) को हकमा त्यस्तो सम्झौता भएको मतिलि तीस दनिको अवधभित्र पुनरावलोकन समितिमा नविदन दनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन प्राप्त भएको तीन दनिभित्र पुनरावलोकन समितिले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई त्यस्तो नविदन र नविदन साथ कुनै कागजात संलग्न भए सो कागजात समेतको प्रतिलिपि पठाई त्यस सम्बन्धमा भए गरेको काम कारबाहीको जानकारी र प्रतिक्रिया दनि सूचना गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको सूचना प्राप्त गरेको तीन दनिभित्र सार्वजनिक निकायले सो सम्बन्धी जानकारी र प्रतिक्रिया पुनरावलोकन समितिलाई दनुपर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि प्राप्त भएको जानकारी र प्रतिक्रिया, नविदकले नविदनका साथ पेश गरेको प्रमाण, कागजातका आधारमा र आवश्यक भए दुवै पक्षलाई । बुझी उपदफा (१) बमोजमि नविदन प्राप्त

भएको तीस दिनभित्र पुनरावलोकन समितिले नरिणय गर्नुपर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि नरिणय गर्दा पुनरावलोकन समितिले देहाय बमोजमिको नरिणय गर्न सक्नेछ :- । (क) नविदन खारेज गर्ने, । (ख) खरदि सम्झौता भई नसकेको अवस्थामा, - । (१) सार्वजनिक निकायलाई अनधिकृत काम वा नरिणय वा गलत कार्यवधि अवलम्बन नगर्न आदेश दिने, । (२) सार्वजनिक निकायले गरेको अनधिकृत कार्य वा नरिणयलाई पूर्ण वा आंशिकरूपमा रद्द गर्न आदेश दिने, । (३) बोलपत्र वा प्रस्ताव मूल्याङ्कनमा कुनै त्रुटि देखिई पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो त्रुटि समेत उल्लेख गरी पुनः मूल्याङ्कन गर्न आदेश दिने । (ग) खरदि सम्झौता भई सकेको अवस्थामा त्यस्तो सम्झौता नविदकले पाउनु पर्‍थ्यो भन्ने पुनरावलोकन समितिलाई लागेमा नविदकलाई परेको मर्का वचिार गरी मनासबि माफकिको रकम नविदकलाई भुक्तानी गर्न सार्वजनिक निकायलाई सफिरासि गर्ने । (६) यस दफा बमोजमि पुनरावलोकनको लागि नविदन दिने नविदकले तोकिए बमोजमिको जमानत राख्नुपर्नेछ । (७) उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजमि नविदन खारेज भएको अवस्थामा त्यस्तो जमानतको रकम जफत हुनेछ । ५१. खरदि कारबाही रोक्का गर्नुपर्ने : (१) पुनरावलोकनको लागि दफा ५० को उपदफा (१) बमोजमि दिइएको नविदनको सूचना प्राप्त भएपछि सो नविदनका सम्बन्धमा पुनरावलोकन समितिबाट नरिणय नभएसम्म सार्वजनिक निकायले खरदि कारबाही रोक्का गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा खरदि कारबाही रोक्का गर्नुपर्ने छैन :- । (क) खरदि कारबाहीमा नहिति महत्वपूर्ण सार्वजनिक हतिको कारणबाट खरदि कारबाही जारी राख्न जरुरी भएको कुरा प्रमाणित गरी सार्वजनिक निकायले पुनरावलोकन समितिलाई जानकारी दिएमा, वा । (ख) दफा ५० को उपदफा (४) को अवधिभित्र पुनरावलोकन समितिबाट नरिणय हुन नसकेमा, वा । (ग) खरदि सम्झौता भई सकेकोमा । (३) सार्वजनिक निकायले उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ख) बमोजमि खरदि कारबाही नरोकेमा सोको जानकारी पुनरावलोकन समितिलाई दनुपर्नेछ । परिच्छेद-७ । खरदि सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था । ५२. खरदि सम्झौता र सोका शर्तहरू : (१) सार्वजनिक निकायले यस ऐन बमोजमि फुटकर खरदि बाहेक अन्य खरदि गर्दा यस दफा बमोजमि खरदि सम्झौता गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको खरदि सम्झौतामा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात वा सलिबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी फाराममा उल्लिखित शर्तहरू समावेश गर्नुपर्नेछ र त्यस्ता शर्तहरू सम्झौताको प्रकृत अनुसार देहाय बमोजमि हुन सक्नेछन् :- । (क) खरदि सम्झौताका पक्षहरूको नाम र ठेगाना, फोन, फ्याक्स नम्बर र सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सम्पर्क राख्ने व्यक्ती, । (ख) खरदि सम्झौताको कार्य क्षेत्र, । (ग) खरदि सम्झौतामा रहेका लिखितहरूको विवरण र प्राथमिकताको क्रम, । (घ) कार्य सम्पादन तालिका, । (ङ) आपूर्ति समय, कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने समय वा म्याद थप गर्न सकिने नसकिने व्यवस्था, । (च) खरदि सम्झौताको रकम वा सो निर्धारण गर्ने तरिका, । (छ) मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा स्वीकार हुने शर्तहरू, । (ज) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । विदेशी मुद्राको भुक्तानी लगायत भुक्तानीका शर्त र तरिका, । (झ) काबूबाहिरको परिस्थिति (फोर्स मेजर), । (ञ) मूल्य समायोजन गर्न सकिने भए सोको व्यवस्था, । (ट) खरदि सम्झौता संशोधन र भेरिसन आदेश जारी गर्न सकिने भए सोको व्यवस्था, । (ठ) बमि आवश्यक भएमा सो सम्बन्धी व्यवस्था, । (ड) आवश्यक पर्ने जमानत, । (ढ) निर्धारित अवधिमा कार्य सम्पादन हुन नसके बापतको पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति (लक्विडिटेड ड्यामेज), । (ण) निर्धारित अवधिभन्दा अगाडि नै कार्य सम्पादन भएमा दिने बोनस सम्बन्धी व्यवस्था, । (त) खरदि सम्झौता रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था, । (थ) सब-कन्ट्रयाक्ट गर्न सकिने वा नसकिने व्यवस्था, । (द) विवाद समाधानको संयन्त्र, । (ध) लागू हुने कानून, र । (न) तोकिए बमोजमिका अन्य कुराहरू । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५२क. पेश्की सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सार्वजनिक निकायले खरदि सम्झौता पश्चात आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकबाट अग्रिम बैंक जमानत लिई खरदि सम्झौता रकमको बीस प्रतिशतमा नबढ्ने गरी पेश्की दिने सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पेश्की दौंदा पहिलो पटकमा स्वीकृत पेश्की रकमको आधारमा नबढ्ने गरी र बाँकी रकम कार्य प्रगतिका आधारमा दिने सकिने छ । (३) दफा १० को उपदफा (५) को अवस्थामा बाहेक पेश्की रकम सम्झौता भएको कार्यको लागि छुट्टै खोलिएको बैंक खाता मार्फत मात्र भुक्तानी हुनेछ ।

(४) आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकले उपदफा (२) बमोजमि पहिलो पटक पेश्की प्राप्त गरेको मितिले तीस दिनभित्र कार्य प्रारम्भ गरिसक्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (२) बमोजमिको पेश्की रकम कुन प्रयोजनमा खर्च भएको हो सोको विवरण अद्यावधिक गरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई तोकिए बमोजमि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । (६) यस दफा बमोजमि लिएको पेश्की सम्बन्धित काममा प्रयोग भएको नपाइएमा उपदफा (१) बमोजमि लिएको अग्रिम बैंक जमानत जफत हुनेछ । (७) पेश्की सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ५३. खरदि सम्झौतामा संशोधन : कामको आधारभूत प्रकृति वा क्षेत्र परिवर्तन नहुने गरी दुवै पक्षको लिखित सहमतबाट खरदि सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक खरदि सम्झौतामा संशोधन गर्न सकिनेछ । तर दफा ५४ बमोजमि भेरिसन आदेश जारी गर्दा वा दफा ५५ बमोजमि मूल्य समायोजन (प्राइस एडजस्टमेन्ट) गर्दा खरदि सम्झौतामा संशोधन गर्नुपर्ने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ५४. भेरिसन आदेश : (१) खरदि सम्झौता गर्दाका बखत पूर्वानुमान गर्न नसकिएको परिस्थिति सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा सृजना भएमा सोको स्पष्ट कारण खुलाई देहाय बमोजमिको अधिकारीले तोकिएका कार्यवधि अपनाई भेरिसन आदेश जारी गर्न सक्नेछ :- । (क) पाँच प्रतिशतसम्मको भेरिसन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको प्रमुखले, । (ख) दश

प्रतशितसम्मको भेरऐसन सार्वजनिक निकायको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह प्रमुखले, । (ग) पन्ध्र प्रतशितसम्मको भेरऐसन वभागीय प्रमुखले, । (घ) पन्ध्र प्रतशितदेखि माथि पच्चीस प्रतशितसम्मको भेरऐसन सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा सो सरहको सम्बन्धित निकायको प्रमुखले, । (ङ) पच्चीस प्रतशित भन्दा माथिको भेरऐसन दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजमिको सार्वजनिक निकायको हकमा नेपाल सरकार मन्त्रपरिषदले, । (च) दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (२) बमोजमिको सार्वजनिक निकायको हकमा पन्ध्र प्रतशितदेखि माथिको भेरऐसन सो निकायको सर्वोच्च कार्यकारी निकायले । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजमि भेरऐसन आदेश गर्दा दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजमिको सार्वजनिक निकायको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयले विशेषज्ञहरूको समूह गठन गरी सो समूह मार्फत आवश्यक जाँचबुझ गराई प्राप्त सफारिस सहित सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषदले र दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (२) बमोजमिको सार्वजनिक निकायको हकमा सो निकायको सर्वोच्च कार्यकारी निकायले विशेषज्ञहरूको समूह गठन गरी सो समूह मार्फत आवश्यक जाँचबुझ गराई प्राप्त सफारिसको आधारमा मात्र भेरऐसन आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने अधिकारीभन्दा तल्लो तहको अधिकारीले भेरऐसन आदेश जारी गर्न हुँदैन ।

(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साठीलाख रुपैयाँसम्मको खरिद कार्यको पन्ध्र प्रतशित भन्दा माथिको भेरऐसन आदेश वभागीय प्रमुखले जारी गर्न सक्नेछ । ५५. खरिद समझौतामा मूल्य समायोजन : (१) खरिद समझौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक बाह्र महिनाभन्दा बढी अवधिको खरिद समझौता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मूल्य समायोजन गर्न आवश्यक देखिएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले मूल्य समायोजन गर्न सक्नेछ । तर सार्वजनिक निर्माण कार्य खरिद गर्दा राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान भई खरिद समझौता भई सकेको अवस्थामा अप्रत्यासित रुपमा कुनै निर्माण सामग्रीको मूल्य साबिक मूल्यको दश प्रतशितभन्दा बढी घटबढ भएमा त्यसरी घटेको वा बढेको रकममा दश प्रतशित कट्टा गरी तोकिए बमोजमि मूल्य समायोजन गरिनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खरिद समझौता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको ढलाईको कारणबाट समझौता बमोजमिको काम सो समझौतामा उल्लिखित अवधिभित्र सम्पन्न नभई बढी समय लागेकोमा वा एकमुष्ट कार्य सम्पादन (लम्प सम कन्ट्रयाक्ट) वा निश्चित बजेटको आधारमा खरिद समझौता भएकोमा मूल्य समायोजन गर्न सकिने छैन । ५६. समझौताको अवधि थप सम्बन्धी व्यवस्था : (१) खरिद समझौताको अवधि थप सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित खरिद समझौतामा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि काबूबाह्रिको परस्थिति, सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरा उपलब्ध गराउन नसकेमा वा अन्य मनासबि कारणबाट खरिद समझौताको अवधि निबडाई नहुने भएमा समझौता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नविदन बमोजमि अधिकार प्राप्त अधिकारीले तोकिएको आधारमा अवधि बढाउन सक्नेछ । ५७. बलि वा बजिकको भुक्तानी : सार्वजनिक निकायले बलि/बजिकको भुक्तानी खरिद समझौताको अधीनमा रही तोकिए बमोजमि दनु पर्नेछ । ५८. विवाद समाधानको संयन्त्र : (१) सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवाप्रदायक वा परामर्शदाताबीच खरिद समझौता कार्यान्वयनको सलिसलामा उत्पन्न हुने कुनै विवाद आपसी सहमतबाट समाधान गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) बमोजमि आपसी सहमतबाट विवाद समाधान हुन नसकेमा प्रचलित कानून बमोजमि मध्यस्थताको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने कुरा खरिद समझौतामा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (२) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (३) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (४) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (५) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । ५९. खरिद समझौताको अन्त्य र सोको उपचार : (१) खरिद समझौतामा सो समझौता अन्त्य गर्न सकिने अवस्थाहरू खुलाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिका अवस्थाहरू मुख्य रूपमा देहाय बमोजमि हुन सक्नेछन् :- । (क) आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक वा निर्माण व्यवसायीले खरिद समझौता बमोजमि पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । कार्य सम्पादन नगरेमा, दफा ६२ को उपदफा (२) बमोजमि आचरण पालना नगरेमा वा पेश्कीको दुरुपयोग गरेमा सार्वजनिक निकायले खरिद समझौता अन्त्य गर्न सक्ने अवस्था, ।

(ख) सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक हतिको लागि सुवस्ताको आधारमा खरिद समझौता अन्त्य (टर्मनिसन वाई कन्भिनिस) गर्न सक्ने अवस्था, । (ग) आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक वा निर्माण व्यवसायीले खरिद समझौता अन्त्य गर्न सक्ने अवस्था, र । (घ) काबूबाह्रिको परस्थितिमा खरिद समझौता अन्त्य गर्न सकिने अवस्था । (३) खरिद समझौतामा उपदफा (१) बमोजमि खरिद समझौता अन्त्य गर्दा देहाय बमोजमिका कुराहरू सहित वित्तीय फरफारक गर्ने र कष्टपूर्तिदिने सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्नु पर्नेछ :- । (क) स्वीकार्यरुपमा सम्पन्न भइसकेका कार्य, आपूर्ति वा सेवा बापत गर्नु पर्ने भुक्तानी बाँकी रहेको भए सोको भुक्तानी, । (ख) खरिद समझौता बमोजमिको काम आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक वा निर्माण व्यवसायीले नगरेको कारणबाट सार्वजनिक निकायले सो काम गर्न वा गराउनका लागि लाग्ने थप खर्च बापत नजिले व्यहोरु पर्ने दायित्व, । (ग) आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायक वा निर्माण व्यवसायीको कुनै त्रुटि (डफिल्ट) बनि सार्वजनिक निकायले खरिद समझौता अन्त्य गरेको कारणले नजिले व्यहोरु परेको वास्तविक हानि नोक्सानीको रकम । (४) खरिद समझौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक हतिका लागि

सुवस्ताको आधारमा खरदि सम्झौताको अन्त्य गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि खरदि सम्झौता अन्त्य भएकोमा सार्वजनिक निकायले सो सम्झौता अन्त्य हुनुभन्दा अघिसम्पन्न भई सकेका देहायका काम बापतको रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ :- । (क) उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजमिको बाँकी रहेको भुक्तानी, । (ख) कुनै खर्चको भुक्तानी शोधभर्नाकोरुपमा दनि व्यवस्था भएकोमा वास्तविकरुपमा भएको त्यस्तो खर्च, । (ग) खरदि सम्झौता अन्तर्गत सार्वजनिक निकायको लागिविशेषरुपमा बनाइएका मालसामानको मूल्य, । (घ) गुमेको नाफा र उपदफा (३) को खण्ड (ग) बमोजमिको रकम बाहेक खरदि सम्झौता अन्त्य गर्दा लागेको खर्च, र । (ङ) तोकिए बमोजमिको अन्य खर्च । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (६) यस दफामा अन्यथा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खरदि सम्झौता गर्नेले सार्वजनिक निकायलाई पूर्व जानकारी नदई सम्झौता तोड्न पाउने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (७) सार्वजनिक निकायसँग खरदि सम्झौता गर्नेले सम्झौता बमोजमि काम सुरु नगरेमा, काम सुरु गरी बीचमा छोडेमा वा सम्झौता बमोजमि कामको प्रगतिनगरेमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो सम्झौता जुनसुकै बखत अन्त्य गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (८) उपदफा (७) बमोजमि सम्झौता अन्त्य भएमा सो काम बापत राखिएको पूरै जमानत जफत हुनेछ । सम्झौता अन्त्य भएको कारणले सम्झौता बमोजमि बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्न जे जतिरकम आवश्यक पर्छ सो रकम त्यसरी सम्झौता बमोजमि कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिन्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

(९) उपदफा (७) बमोजमि सम्झौता अन्त्य भएमा त्यस्तो सम्झौता बमोजमि बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्नका लागिदफा २५ बमोजमि छनौट भएका बोलपत्रदाताहरू मध्येबाट पन्ध्र दिनको म्याद दिई तोकिए बमोजमि आर्थिक प्रस्ताव माग गरी सम्झौता गर्न सकिन्छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा थप । (९क) उपदफा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिउपदफा (७) बमोजमि सम्झौता अन्त्य भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजमि बाँकी रहेको काममध्ये तोकिएको रकमसम्मको काम सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखले कार्यान्वयन गर्ने सुनिश्चितता गरी पूर्वाधार कम्पनी मार्फत गराउन सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा थप । (९ख) उपदफा (९क) बमोजमि पूर्वाधार कम्पनी मार्फत काम गराउनका लागि त्यस्तो काम सम्पन्न गर्नु पर्ने अवधितोकी पूर्वाधार कम्पनीसँग सम्झौता गर्नु पर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा थप । (९ग) उपदफा (९ख) बमोजमि भएको सम्झौताअनुसारको काम पूर्वाधार कम्पनीले सम्पन्न गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो काम अन्य आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक वा निर्माण व्यवसायीलाई हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१०) उपदफा (९) बमोजमि आर्थिक प्रस्ताव माग गर्नु अघि एक तह माथिको अधिकारीबाट स्वीकृतिलिनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (११) उपदफा (९) बमोजमिको आर्थिक प्रस्ताव निर्माण कार्यका लागि भाग गरिएको खुला बोलपत्रको माध्यमबाट भएको सम्झौताको हकमा मात्र लागू हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१२) उपदफा (९) बमोजमि सम्झौता हुन नसकेमा यस ऐन बमोजमिको खरदि प्रक्रिया अवलम्बन गरी खरदि कारबाही प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । ६०. खरदि सम्झौताको सार्वजनिक सूचना : यस परिच्छेद बमोजमि खरदि सम्झौता सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक निकायले बोलपत्र वा परामर्श सेवा मूल्याङ्कनको परिणाम सहितको सूचना तोकिए बमोजमि सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-८ । आचरण सम्बन्धी व्यवस्था । ६१. सार्वजनिक खरदि कार्यमा संलग्न पदाधिकारीको आचरण : सार्वजनिक निकायको खरदि योजना तर्जुमा गर्ने, खरदि कारबाही सञ्चालन गर्ने, खरदि सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने वा खरदि सम्बन्धी तोकिए बमोजमिको अन्य काम गर्ने कार्यमा संलग्न कुनै पदाधिकारीले देहाय बमोजमिको आचरण पालना गर्नु पर्नेछ :- । (क) खरदि कारबाहीमा बोलपत्रदाताको स्वच्छ प्रतिसिर्धा हुने गरी आफ्नो कर्तव्य नषिपक्ष ढङ्गले पालना गर्ने, । (ख) खरदि कारबाहीको सञ्चालन सार्वजनिक हति हुने गरी गर्ने, । (ग) खरदि सम्बन्धमा आफ्नो काम वा आचरण वा व्यवहारबाट स्वार्थ बाझनि कार्य नगर्ने, । (घ) खरदि कारबाहीको सलिसलामा आफूले थाहा पाएको बोलपत्रदाताको सम्पत्तिसम्बन्धी जानकारी लगायतका अन्य सबै जानकारी गोप्य राख्ने, । (ङ) आफू पदमा बहाल रहँदाका बखत खरदि कारोबार गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था, कम्पनी र यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै नजिी संस्थामा आफू पदबाट अवकाश भएको दुई वर्षसम्म काम नगर्ने, ।

(च) आफू संलग्न भएको खरदि कारबाहीमा आफ्ना नजकिका नातेदारहरूले बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको रुपमा भाग लिएको जानकारी हुन आएमा आफूभन्दा एक तह माथिको अधिकारीलाई तुरुन्त जानकारी दिई त्यस्तो खरदि कारबाहीबाट आफू अलग हुनु पर्ने, । स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनका लागि नजकिका नातेदार भन्नाले एकासगोलको पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी, सासु, ससुरा, दाजु, भाइ, दादी, बहनी, ज्वाइँ, साला, साली वा भनियु सम्झनु पर्छ । (छ) खरदि सम्बन्धी काम कारबाही गर्दा प्रचलित कानून विपरीत हुने काम नगर्ने, । (ज) भ्रष्टाचारजन्य वा जालसाजीपूर्ण कार्य गर्न वा त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुन नहुने, । (झ) प्रतिसिर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने गराउने उद्देश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्नुभन्दा अघि वा पछि मिलिमतो गर्न वा गुटबन्दीमा संलग्न हुन नहुने । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ६१क. विभागीय कारबाही हुने : (१) तालुक कार्यालय वा अख्तियार प्राप्त निकायले अनुगमन गर्दा सम्बन्धित पदाधिकारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लिखित जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा आचरण पालना नगरेको देखिएमा त्यस्तो पदाधिकारी उपर प्रचलित कानून बमोजमि विभागीय कारबाही गर्न अख्तियार प्राप्त अधिकारीसमक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लेखी आएमा त्यस्तो पदाधिकारीलाई नजिको सेवा, शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी त्यसरी लेखी

पठाउने नकियालाई दनि पर्नेछ । ६२. बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको आचरण : (१) बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, खरदि सम्झौता तथा खरदि सम्बन्धी अन्य लखितमा उल्लेख भए अनुरूपको दायित्व पालना गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को सर्वमान्यतामा प्रतकिल नहुने गरी बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले खरदि प्रक्रियामा वा खरदि सम्झौताको कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्ने मनसायले देहायका कार्य गर्नु वा गराउनु हुँदैन :- । (क) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अनुचित प्रलोभन दनि वा सोको प्रस्ताव गर्न, । (ख) तथ्य बङ्ग्याइ वा झुक्याई पेश गर्न, । (ग) भ्रष्टाचारजन्य वा जालसाजीपूर्ण कार्य गर्न वा त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुन, । (घ) बोलपत्र वा प्रस्ताव सम्बन्धी काम कारबाहीमा कुनै किसिमले संलग्न हुने अन्य प्रतस्पर्धी बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको सहभागितामा हस्तक्षेप गर्न, । (ङ) खरदि कारबाहीमा संलग्न कुनै व्यक्तिको जीउ ज्यान वा सम्पत्ति नोक्सान गर्ने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष धम्की दनि कार्य वा करकापजन्य कार्य गर्न, ।

(च) बोलपत्रदाताहरु वा प्रस्तावदाताहरुबीच खरदि सम्बन्धी काम बाँडफाँड गर्ने वा बोलपत्र वा प्रस्तावको मूल्य कृत्रिम वा अप्रतस्पर्धी तरिकाले कायम गर्ने वा अन्य कुनै तरिकाले सार्वजनिक नकियालाई खुल्ला तथा स्वतन्त्र प्रतस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्नुभन्दा अघि वा पछि मिलिमतो गर्न वा गुटबन्दीमा संलग्न हुन, । (छ) बोलपत्र वा प्रस्ताव खोलेको समयदेखि बोलपत्र वा प्रस्ताव स्वीकृतिको सूचना नदाँदिसम्मको अवधमा बोलपत्र वा प्रस्तावका सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले सार्वजनिक नकियासँग सम्पर्क गर्न वा बोलपत्रको परीक्षण र मूल्याङ्कनमा वा प्रस्तावको मूल्याङ्कनमा कुनै किसिमले प्रभाव पार्ने कार्य गर्न । (३) कुनै खरदि कार्यको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात वा स्पेसफिकेशन तयार गर्ने वा खरदि कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने जम्मेवारी पाएको बोलपत्रदाता वा नजिसँग आवद्ध रहेको कुनै व्यक्तिलाई फर्म वा संस्था वा कम्पनी वा त्यस्तो फर्म वा संस्था वा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले त्यस्तो खरदिको बोलपत्र सम्बन्धी कारबाहीमा भाग लिन सक्ने छैन । तर टर्नकी खरदि सम्झौता वा डिजाइन तथा निर्माण दुवै कार्य गर्ने गरी भएको खरदि सम्झौताका हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । ६३. कालोसूचीमा राख्ने र फुकुवा गर्ने : (१) देहायको अवस्थामा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तकिर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई नजिको कार्यको गाम्भीर्यताको आधारमा सार्वजनिक खरदि अनुगमन कार्यालयले एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सक्नेछ :- । (क) दफा ६२ बमोजिमको आचरण विपरीत काम गरेको प्रमाणित भएमा, । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) दफा २७ वा ३८ बमोजिम स्वीकृतिको लागि छनौट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरदि सम्झौता गर्न नआएमा, । (ग) खरदि सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सारभूत त्रुटि गरेको वा सम्झौता अनुरूपको दायित्व सारभूतरुपमा पालना नगरेको वा खरदि सम्झौता बमोजिमको कार्य सो सम्झौता बमोजिमको गुणस्तरको नभएको कुरा पछि प्रमाणित भएमा, । (घ) खरदि सम्झौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने कुनै फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा, । (ङ) योग्यता ढाँटी वा झुक्यानमा पारी खरदि सम्झौता गरेको कुरा प्रमाणित हुन आएमा, वा । (च) तोकिए बमोजिमको अन्य कुनै अवस्था । (२) उपदफा (१) बमोजिम कालोसूचीमा राखिएको बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तकिर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सोही अवधसम्म सार्वजनिक नकियाको खरदि कारबाहीमा भाग लिन सक्ने छैन ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋण नतरि प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त नकियाले कालोसूचीमा राखेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले त्यस्तो सूचीमा कायम रहेको अवधिभर सार्वजनिक खरदि कारबाहीमा भाग लिन सक्ने छैन । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम सार्वजनिक खरदि कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सार्वजनिक नकियाले गर्ने खरदिमा भाग लिएको पाइएमा नजिको बोलपत्र वा प्रस्ताव उपर कुनै कारबाही हुने छैन । (५) उपदफा (१) बमोजिम कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धी अन्य कार्यवधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । (६) उपदफा (१), (२), (३), (४) र (५) बमोजिम कालोसूचीमा रहेका बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तकिर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म संस्था वा कम्पनीलाई कालोसूचीबाट फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरदि अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको मापदण्ड अनुसार कालोसूचीबाट फुकुवा गरिनेछ । परिच्छेद-९ । खरदि कार्यको अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था । ६४. सार्वजनिक खरदि अनुगमन कार्यालय : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) सार्वजनिक नकियाबाट हुने खरदि कार्यको अनुगमन, नियमन र सार्वजनिक खरदि प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत एक सार्वजनिक खरदि अनुगमन कार्यालय रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यालयको प्रमुख नेपाल सरकारको नजामती सेवाको राजपत्राङ्कित वशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी हुनेछ । (३) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । ६५. सार्वजनिक खरदि अनुगमन कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) यस ऐनमा अन्यत्र व्यवस्था भएको अतिरिक्त सार्वजनिक खरदि अनुगमन कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) खरदि सम्बन्धी नीति वा प्रचलित कानूनमा सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई सफारसि गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) टर्न कि, ई.पि.सि., संरचनात्मक वा इकाई दर सम्झौता, व्यवस्थापन सम्झौता जस्ता खरदि वधिकी विषयमा आवश्यक पर्ने निर्देशिका, कार्यवधि र प्रावधिकी मार्गदर्शन जारी गर्ने, । (ग) सार्वजनिक नकियाले खरदि कारबाही सञ्चालन गर्न प्रयोग गर्नु पर्ने बोलपत्र सम्बन्धी

कागजात (स्याटन्डर्ड बडिङि डकुमेन्ट), पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात (स्याटन्डर्ड प्रकिवालफिकिशन डकुमेन्ट) र खरदि सम्झौता सम्बन्धी कागजात (स्याटन्डर्ड कन्ट्याक्ट डकुमेन्ट), र प्रस्ताव माग गर्ने सम्बन्धी कागजात (रक्वेस्ट फर प्रपोजल) को स्याटन्डर्ड नमूना तयार गर्ने, । (घ) सार्वजनिक निकायबाट हुने वा भएको खरदि कारबाहीको तथ्यांक संकलन गरी त्यस्तो कारबाही यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा नरिदेशिका अनुरूप भए वा नभएको अनुगमन र पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । परीक्षण गर्ने वा गराउने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ग१) खरदि पश्चातको पुनरावलोकन गर्ने, गराउने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

(घ२) निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता तथा सेवाप्रदायकको खरदि सम्बन्धी योग्यता र अनुभवको अभिलेख तयार गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ३) वदियुतीय खरदि नरिदेशिका जारी गर्ने, । (ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम, नरिदेशिकामा उल्लिखित कुनै कुराका सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायले राय परामर्श माग गरेमा राय परामर्श दनि, । (च) खरदि सम्बन्धी वेबसाइट स्थापना गरी त्यसको सञ्चालन गर्ने, । (छ) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम, नरिदेशिका, प्रावधिक मार्गदर्शन तथा सार्वजनिक खरदि सम्बन्धी लेख रचना, सामग्री तथा यस्तै अन्य कुराहरु सार्वजनिक गराउन बुलेटिन प्रकाशन गर्ने, । (ज) खरदि कार्यमा समन्वय गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कार्यवधितयार गरी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, । (झ) बोलपत्रदाता वा खरदि कार्यमा संलग्न भएको वा हुने कर्मचारीको लागि नियमिति प्रशिक्षण कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने, । (ञ) दफा ६३ बमोजमिको कालो सूचीबाट फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड तयार गर्ने र सो मापदण्ड अनुसार कालोसूचीबाट फुकुवा गर्ने, । (ट) खरदि व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन निर्माण, आपूर्ति, परामर्श सेवा र अन्य सेवा प्रणाली पुनरावलोकन, समीक्षा गर्ने र सेवाग्राहीसँग वा आवश्यकतानुसार अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा अन्य वदिशी निकायसँग नियमिति रुपमा सुझाव लनि, । (ठ) खरदि प्रणालीलाई व्यवस्थिति गर्न र सुधार गर्न आवश्यक पर्ने स्वदेशी वा वैदेशिक सहायताको योजना तयार गर्ने तथा त्यस्तो सहायता समन्वय गर्ने केन्द्रीय निकायको रुपमा काम गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ठ१) खरदि वजिज प्रमाणीकरण गर्ने, गराउने, । (ड) खरदि कारबाहीको वार्षिक प्रतविदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, र । (ढ) तोकिएको अन्य कार्य गर्ने । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक खरदि अनुगमन कार्यालयले आफ्नो कार्यालय बाहेक अन्य सार्वजनिक निकायले गरेको खरदि प्रक्रियामा कुनै कसिमिले संलग्न हुने वा तत्सम्बन्धमा उत्पन्न कुनै विवाद समाधान गर्ने छैन । (२क) सार्वजनिक निकायबाट भएको खरदि कारबाही यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम, कार्यवधि वा नरिदेशिका विपरीत भएको पाइएमा सार्वजनिक खरदि अनुगमन कार्यालयले सो सम्बन्धमा त्यस्तो खरदि कारबाहीमा भएको त्रुटि सच्याउन र खरदि कारबाहीमा संलग्न पदाधिकारी उपर प्रचलति कानून बमोजमि कारबाहीका लागि सार्वजनिक निकायको प्रमुखलाई र सार्वजनिक निकायको प्रमुख नै त्यस्तो खरदि कारबाहीमा संलग्न रहेको अवस्थामा अख्तियारवाला समक्ष ध्यानाकर्षणका लागि लेखी पठाउन सक्नेछ । यसरी लेखी आएमा भएको त्रुटि सच्याई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा अख्तियारवालाले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कानून बमोजमि कारबाही गरी सार्वजनिक खरदि अनुगमन कार्यालयलाई जानकारी दनु पर्नेछ ।

(३) सार्वजनिक खरदि अनुगमन कार्यालयले दफा ४८ बमोजमिको पुनरावलोकन समितिको सचिवालयको काम र सो समितिलाई आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्था गर्ने काम गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-१० । विविधि । ६६. विशेष परिस्थितिमा खरदि गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई तत्काल खरदि गर्दा सार्वजनिक निकायलाई थप हानि नोक्सानी हुने अवस्था आई परेमा सार्वजनिक निकायले तत्काल खरदि गर्न वा गराउन सक्नेछ । (२) सार्वजनिक निकायका प्रमुखले उपदफा (१) बमोजमिको परिस्थिति र तत्काल गर्नु पर्ने खरदि सम्बन्धी वसित्तु विवरणको जानकारी एक तह माथिको अधिकारीलाई दनु पर्नेछ । (३) विशेष परिस्थितिमा खरदि गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ६७. यस ऐन बमोजमिको खरदि प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दिहायको अवस्थामा यो ऐन बमोजमिको खरदि प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने छैन :- । (क) यस ऐन बमोजमिको प्रक्रिया अपनाई सुरक्षा, सामरिक वा प्रतरिक्षा सम्बन्धी खरदि गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा वा प्रतरिक्षा सम्बन्धी दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नहुने भनी नेपाल सरकारले निर्णय गरेमा, वा । (ख) नेपाल सरकार र दातृ पक्षबीच भएको सम्झौता बमोजमि सो पक्षको खरदि नरिदेशिका (प्रोक््योरमेन्ट गाईडलाइन्स) अनुरूप खरदि गर्नु परेमा, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ग) नजि क्षेत्त्रसँग प्रतस्पर्धा गरी व्यापारिक कारोबार गर्न तोकिए बमोजमिका सार्वजनिक निकायले व्यवसाय सञ्चालनको लागि कुनै मालसामान वा सेवा खरदि गर्नु परेमा, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ) सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम वा औद्योगिक, आर्थिक, प्रवधि प्रदर्शन र प्रबर्द्धनका लागि वदिशमा आयोजना हुने मेला, महोत्सव, ट्रेडफेयर वा प्रदर्शनी जस्ता कार्यको लागि तोकिए बमोजमि वदिशमा खरदि गर्नु परेमा, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ङ) वदिश स्थिति नेपाली राजदूतावास, नयिीग जस्ता सार्वजनिक निकायले मालसामान वा सेवा खरदि गर्नु परेमा, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (च) विमान सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृत प्राप्त सार्वजनिक निकायले एभिएसन वा विमानसँग सम्बन्धित उपकरण खरदि गर्नु परेमा । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । (छ) दफा ६६ बमोजमि विशेष परिस्थितिमा खरदि गर्ने वा नेपाल सरकारलाई कुनै निर्माण कार्य तत्काल गर्नु पर्ने भएको र यस ऐन बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी खरदि

गर्न नसकनि अवस्था भएमा त्यसरी खरदि गर्न नसकनुका कारण समेत खुलाई पूर्वाधार कम्पनी मार्फत खरदि गर्ने गरी नेपाल सरकारले नर्णय गरेमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजमि नर्णय गर्दा नेपाल सरकारले खरदि गर्नु पर्ने कारण खुलाई तत्सम्बन्धी छुट्टै कार्यवधि समेत नर्धारण गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (३) सार्वजनिक निकायले उपदफा (१) को खण्ड (ग), (घ), (ङ) र (च) बमोजमिको खरदिको लागि आवश्यक कार्यवधि बनाई सार्वजनिक खरदि अनुगमन कार्यालयको सहमतलिई स्वीकृत गराई लागू गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

(४) सार्वजनिक निकायले उपदफा (३) बमोजमि बनाएको कार्यवधिमि उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजमिको खरदिको लागि बिजिनेस प्लान, लाईफ साइकल र नेट प्रजेन्ट भेल्यू समेतका कुराहरु समावेश गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ६७क. खरदि कारबाहीलाई बाधा पार्न नहुने : सार्वजनिक निकायबाट भइरहेको खरदि कारबाहीका सम्बन्धमा अख्तियार प्राप्त निकायले यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजमि छानबनि गर्नु पर्योजनका लागि कुनै कागजात झिकाउनु पर्दा सम्भव भएसम्म खरदि कारबाही अगाडि बिढाउन बाधा नपर्ने गरी झिकाउनु पर्नेछ । ६८. सञ्चारका वधि : (१) सार्वजनिक निकायले बोलपत्रदाता वा परामर्शदातालाई वा बोलपत्रदाता वा परामर्शदाताले सार्वजनिक निकायलाई दनु पर्ने भनी यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी कागजात वा खरदि समझौतामा उल्लिखित कुनै लिखित, सूचना, नर्णय वा अन्य जानकारी यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक लिखितरूपमा दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सूचना पठाउँदा त्यस्तो सूचना पाउने बोलपत्रदाता वा परामर्शदाताको ठेगाना पत्ता नलागी वा अन्य कुनै कारणले त्यस्तो सूचना बुझाउन नसकिएको अवस्थामा सो वषियको संक्षिप्त विवरण उल्लेख गरी राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचारपत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र यसरी सूचना प्रकाशन भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिले रीतपूर्वक सूचना पाएको मानिन्छ । ६९. वदियुतीय सञ्चारको माध्यमबाट खरदि कारोबार हुन सक्ने : (१) सार्वजनिक निकायले खरदि कार्यको कुनै वा सबै प्रक्रियामा वदियुतीय कार्यवधि प्रणाली मात्र अपनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वदियुतीय प्रणालीबाट हुने खरदिको कार्यवधि, प्रणाली र यसका अन्तर्नहिती सिद्धान्त खरदि अनुगमन कार्यालयले नर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (३) वदियुतीय खरदि सम्बन्धी अन्य कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । ७०. कानूनी लिखितहरु वेबसाइटमा राख्नु पर्ने : यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र खरदि नर्देशिका सर्वसाधारणको जानकारी र सुविधाको लागि सार्वजनिक खरदि अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा राख्नु पर्नेछ । ७१. मूल्याङ्कन समिति गठन गर्नु पर्ने : (१) पूर्व योग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र, परामर्श सेवाको आशयपत्र वा प्रस्ताव वा सलिबन्दी दरभाउपत्र परीक्षण र मूल्याङ्कन गर्नु सार्वजनिक निकायले तोकिए बमोजमिको मूल्याङ्कन समिति गठन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठन भएको मूल्याङ्कन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । ७२. खरदि कारबाहीको अभिलेख : सार्वजनिक निकायले खरदि कारबाही सम्बन्धी कागजातको अभिलेख तोकिए बमोजमिको अवधिको लागि सुरक्षित तरिकाले राख्नु पर्नेछ । ७३. अधिकार प्रत्यायोजन : अधिकार प्राप्त अधिकारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारहरुमध्ये तोकिए बमोजमिका अधिकार बाहेक अरु अधिकार कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ७४. नियम बनाउने अधिकार : (१) यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नु नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) मा उल्लिखित सार्वजनिक निकाय बाहेक अन्य सार्वजनिक निकायले त्यस्ता निकायसँग सम्बन्धित ऐन, नियम वा गठन आदेशको अधीनमा रही आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्नु ऐन, २०७५ द्वारा थप । (३) प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यस ऐन बमोजमि आफ्नो खरदि कारबाही गर्दा लागत अनुमान स्वीकृत गर्नु, बोलपत्र मूल्याङ्कन तथा स्वीकृत गर्नु, सोझै खरदि गर्नु सम्बन्धमा दफा ४१ को उपदफा (२) बमोजमि रहने समिति तथा भेरिसन आदेश जारी गर्नु अधिकारी तोकने समेतका वषियमा यस ऐन तथा खरदि सम्बन्धी मान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल नहुने गरी नियमहरु बनाउन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ७४क. प्रावधिक मार्गदर्शन, कार्यवधि तथा नर्देशिका बनाउन सक्ने : यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि सार्वजनिक खरदि अनुगमन कार्यालयले आवश्यक प्रावधिक मार्गदर्शन, कार्यवधि वा नर्देशिका बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो कार्यवधि वा नर्देशिका नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ७४ख. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार : यस ऐनको कार्यान्वयन गर्नु कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले सो बाधा अड्काउ फुकाउनेको लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । ७५. खारेजी तथा संशोधन : (१) सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६८ को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश खारेज गरिएको छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (२) बमोजमिका सार्वजनिक निकायका खरदि सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था यस ऐन अनुकूल भएको नदेखिएमा सार्वजनिक खरदि अनुगमन कार्यालयले यो ऐन अनुकूल अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्नु सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (२क) उपदफा (२) बमोजमि लेखी आएमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले आफ्नो खरदि सम्बन्धी कानून एक महिनाभित्र यस ऐन अनुकूल संशोधन गरी सोको जानकारी सार्वजनिक खरदि अनुगमन कार्यालयलाई दनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (२ख) उपदफा २(क) बमोजमि

जानकारी नदएिमा यस ऐनसँग बाँझिएको हदसम्म खरदि सम्बन्धी त्यस्तो कानूनी व्यवस्था स्वतः अमान्य भएको माननिछ । (३) आर्थिक कार्यवधिऐन, २०५५ को दफा ७ को सट्टा देहायको दफा ७ राखिएको छ :- । ७. खर्च गर्ने कार्यवधि: सरकारी काम काज तथा आयोजना सञ्चालन गर्ने धरौटी, दस्तुर, सेवा शुल्क लनि, पेश्की दनि तथा फछ्यौट गर्ने, सरकारी नगदी तथा जग्गी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, ललाम बक्री गर्ने, मन्हा दनि सम्बन्धी आर्थिक प्रशासन तथा अन्य विविध व्यवस्था र तत्सम्बन्धी कार्यवधितोकएि बमोजमि हुनेछ ।